P U T U S A N

Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASLAM PARWIS ALS AZLEM**;
2. Tempat lahir : Tembung Bandar Khalifa;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusn IX Gang Pancasila No 303 Kelurahan Bandar Khalifa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Beternak Ayam;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Juni sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tangal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Alamsyah S.H., M.H., Taufik Hidayat Lubis S.H., Ryan Yusrianto Tarigan S.H., Jhonizar S.H., Dahlia Zaitun Tanjung, S.H dan Arwansyah S.H., M.H masing-masing Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LAW OFFICE ALAMSYAH SH & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Sempurna Perumahan Kenanga Asri No 316 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024 surat Kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 434/Penk.Pid/2024/PN Mdn tertanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 944/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2024, No Reg Perkara : PDM- /Enz.2/05/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Aslam Parwis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar asal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aslam Parwis** dengan pidana penjara selama 18 (delapan) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong bening tembus pandang berukuran besar yang berisikan Narkotika Jenis Pil Extacy merek Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil Extacy seberat 161,5 (seratus enam puluh satu koma lima) gram netto;
   - 1 (satu) buah kotak merek Blackhead Instrumen;
   - 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A7 berwarna Gold dengan Nomor Sim Card 0813 7044 7588;
   - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type A33 berwarna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 4850 5868;

     Dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 April 2024 atas nama Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng.
   - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor BK 6136 LAB;

     Dirams untuk Negara.
   - 1 (satu) unit flasdisk warna biru berisi file rekaman audio visual konfrontasi terdakwa Aslam Parwis dengan Saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay;
   - 1 (satu) unit flasdisk merek Thosiba berisi file rekaman audio pengakuan terdakwa ikut terlibat peredaran Narkotika;

     Dilampirkan dalam berkas perkara Aslam Parwis
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Ex officio Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, Yang Kami Muliakan, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, Yang Kami Hormati dan Persidangan Yang Kami Banggakan

Bahwa sebelum Kami membacakan Nota Pembelaan ***(Pleidoi)*** untuk dan atas nama Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**,** maka selaku manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam kesempatan yang mulia ini, **Kami** banyak-banyak mengucapkan puji dan syukur tiada terhingga ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada Kita. Dan karena atas izin-Nya pula Kita semua di sini, diperkenankan berkumpul dalam ruangan yang berbahagia ini, untuk melaksanakan amanah dari status profesi Kita masing – masing, yaitu menyelenggarakan pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk keilmuan-Nya kepada Kita, melalui kesadaran Kita pada nilai – nilai kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum yang materil yang berketuhanan ;

Bahwa setelah Surat Tuntutan ***(requisitoir)*** dibacakan oleh Saudara Penuntut Umum, pada Hari Rabu, tanggal 25 September 2024 di depan pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, maka Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dan Penasihat Hukumnya, menyatakan sikap hukumnya, yaitu sangat keberatan dan menolak keseluruhan isi dan materi dari Surat Tuntutan ***(requisitoir)*** yang diperbuat oleh Saudara Penuntut Umum tersebut ;

Bahwa tuntutan 18 (delapan belas) Tahun penjara dan Denda Rp.1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara. Demikianlah lamanya waktu untuk menjalani pidana yang dikehendaki oleh Saudara Penuntut Umum terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, untuk mendekam di dalam penjara. Sedangkan pada sudut kanan dari sampul luar Surat Tuntutan ***(requisitoir)*** tersebut, Saudara Penuntut Umum ada menuliskan kalimat, “Demi Keadilan Dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. *;*

Bahwa berkaitan dengan itu, timbul pertanyaan bagi Kita, **“**Apakah isi dari Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum tersebut adalah sebuah “Keyakinan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang diyakini oleh Saudara Penuntut Umum sebagai sebuah Keadilan ?”..... Yang benar – benar terfaktakan telah mengakomodir dan mewakili rasa keadilan yang hidup di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tengah – tengah masyarakat. Disaat masyarakat tersebut mengetahui fakta realita yuridis yang sebenarnya terjadi dan diperoleh selama jalannya pemeriksaan perkara pidana ini di persidangan pada Pengadilan Negeri Medan. Yang selanjutnya, berdasarkan tata beracara Hukum Acara Pidana Positif, fakta realita yuridis yang sebenarnya terjadi dan diperoleh selama jalannya pemeriksaan perkara pidana ini di persidangan pada Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan bahan dan nara sumber dari pembuatan serta penyusunan Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum dan juga Nota Pembelaan *(pleidoi)* dari Penasihat Hukum Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

Bahwa tegas maksud Kami, sudah sesuaikah Tuntutan 18 *(delapan belas)* Tahun penjara dan Denda Rp.1.000.000.000.,- *(satu milyar rupiah),* SUBSIDER 6 *(enam)* bulan penjara ditetapkan kepada **Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem?.....** Dan selanjutnya, sudah bersesuaian kah tuntutan itu, dengan Hati Nurani, Kebenaran, dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Saudara Penuntut Umum ?... terhadap diri **Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;**

Bahwa sedangkan diketahui, bersesuaian berdasarkan kepada keseluruhan fakta realita yuridis yang sebenarnya terjadi pada saat jalannya pemeriksaan perkara pidana ini di persidangan Pengadilan Negeri Medan, diperoleh pengetahuan dan keyakinan, **Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem** sama sekali tidak memliliki keterlibatan dengan Peristiwa Hukum Pidana in casu a quo, baik langsung maupun tidak langsung. Sebab **Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem** sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan :

a. Peristiwa Hukum Pidana in casu a quo ;
b. Para Saksi Mahkota pada saat melakukan Pristiwa Hukum Pidana in casu a quo ;
c. Barang Bukti dari Peristiwa Hukum Pidana in casu a quo, yakni :
   - 1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang berukuran besar yang berisikan narkotika jenis pil extacy merk Diamond berwarna hijau, sebanyak 500 (lima ratus) butir, pil extacy seberat 161, 5 (seratus enam puluh satu koma lima) gram netto ;
   - 1 (satu) buah kota merk Blackhead instrumen ;
   - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A7, berwarna Gold dengan Nomor Sim Card 081370447588 ;
   - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type A33, berwarna Hitam dengan Nomor Sim Card 081348505868 ;
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Nomor BK 6136 LAB ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dampak negatif dari Tuntutan Saudara Penuntut Umum dengan lamanya waktu menjalani pidana, seperti yang dikehendaki oleh Saudara Penuntut Umum terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, selain berdampak pada kemerdekaan dan rasa keadilan bagi diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, tentunya juga akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada perasaan dari nilai – nilai pertanggung jawaban keimanan Kita semua yang berhadir di ruangan yang mulia ini terhadap TUHAN Yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang Kita anut masing – masing. Selain itu juga berdampak kepada reputasi prestasi dari status profesi Kita masing - masing. Apalagi jika diketahui kalau di belang hari nanti, isi materi dari Surat Tuntutan ini tidak terbukti kebenarannya;

Bahwa dampak negatif dari fakta realita yuridis ini, pada saat ini telah dialami oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, yaitu masa depan dan cita – citanya dalam berumah tangga, dan pada saat ini tentunya Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem telah mengalami gejala fisik distrees, panik, merasa bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan kembali ke kegiatan biasa, harapan, dan penegasan realitas diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem di tengah - tengah kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat ;

Bahwa selain itu dampak negatif juga telah dialami Orang Tua dan Keluarga Inti dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang sudah barang tentu pada saat ini baik langsung maupun tidak langsung, dapat dipastikan telah mengalami penderitaan psikis yang cukup akut. Penderitaan psikis tersebut tentunya terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari perasaan shock, emosi, depresi, perasaan malu yang tak berkesudahan, dan kesepian ;

Bahwa selanjutnya diketahui kalau dampak negatif yang dialami Orang Tua dan Keluarga Inti Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem tersebut, disebabkan oleh pengetahuan hukum mereka yang orang awam hukum. Yang mana mereka ketahui dan peroleh bersesuaian berdasarkan kepada keseluruhan fakta realita yuridis yang sebenarnya terjadi pada saat jalannya pemeriksaan perkara tindak pidana ini di persidangan Pengadilan Negeri Medan, yaitu Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem sama sekali tidak memliliki keterlibatan dengan Peristiwa Hukum Perkara Tindak Pidana in casu a quo, baik langsung maupun tidak langsung. Yang mana pengetahuan ini, dikuatkan dengan fakta realita yuridis Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem sama sekali tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan barang bukti-barang bukti yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didapat dan diperoleh selama jalannya pemeriksaan Perkara Tindak Pidana ini di persidangan pada Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa setelah Kami membaca Surat Tuntutan Pidana dari Saudara Penuntut Umum, yang diberi label dengan **irah – irah, *"Demi Keadilan Dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*,** di sudut kanan Kop Suratnya, akan tetapi isi materi di dalam Surat Tuntutan Pidana tersebut, dari sudut pandang dan penilaian Kami adalah sangat kontradiktif dengan fakta realita yuridis yang diperoleh dan didapat selama jalannya pemeriksaan Perkara Tindak Pidana ini, di persidangan pada Pengadilan Negeri Medan, apalagi jika dikaitkan dengan syarat pemidanaan terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, yang bersesuaian berdasarkan kepada syarat dan ketentuan hukum yang diminta oleh ***(due law)*** pasal – pasal dalam KUHAPidana, yang mengatur hal itu. Oleh karenanya, Kami sangat menyesal dan berkesimpulan dalam Perkara Tindak Pidana ini, telah terjadi tindakan penzoliman terhadap makna keadilan dan kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta terhadap masa depan dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

Bahwa sebenar – benarnya kita semua yang ada di ruang sidang ini adalah bertindak selaku penegak hukum. Yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi ***(tupoksi)*** dari status profesi Kita masing – masing, bersesuaian berdasarkan kepada syarat dan ketentuan yang diminta oleh ***(due law)*** Peraturan Perundang – Undangan Hukum Acara Pidana Positif. Yang tentunya secara eksplisit menciptakan perbedaan pendapat hukum ***(legal opinion),*** dikarenakan perbedaan sudut pandang Kita dalam menelaah Peristiwa Hukum Tindak Pidana ini. Akan tetapi Kita yang berhadir di ruangan yang mulia ini, mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu untuk merealisasikan supremasi hukum. Keadilan, kebenaran dan Kepastian hukum secara materil terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem bersesuaian berdasarkan kepada keseluruhan fakta realita yuridis yang sebenar - benarnya terjadi pada saat jalannya pemeriksaan Perkara Tindak Pidana ini di persidangan Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, dalam hal ini sangat kecewa dan berduka, setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Saudara Penuntut Umum terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem. Hal ini bukan hanya dikarenakan tingginya jumlah tuntutan pidana yang diajukan oleh Saudara Penuntut Umum, namun yang lebih memprihatinkan bagi Kami, karena Saudara Penuntut Umum dalam hal ini dengan terang - terangan telah mengingkari kebenaran dari keseluruhan fakta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

realita yuridis yang sebenar – benarnya terjadi dan diperoleh selama jalannya pemeriksaan Perkara Tindak Pidana ini, di persidangan Pengadilan Negeri Medan, meliputi objektivitas dalam menilai kualitas pembuktian dari alat bukti – alat bukti, dan barang bukti – barang bukti yang diajukan maupun yang diperoleh selama jalannya pemeriksaan Perkara Tindak Pidana ini, selanjutnya dikaitkan dengan peran dan keterlibatan dari diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem terhadap Peristiwa Hukum Tindak Pidana yang terjadi ;

Bahwa oleh karena itu semuanya, jangka waktu Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Saudara Penuntut Umum tersebut adalah jangka waktu Tuntutan Pidana yang sangat bombastis. Tidak ada sedikit pun memandang dan bernarasumber pada kejanggalan – kejanggalan dari fakta serta realita yuridis yang sebenar – benarnya terjadi dan diperoleh selama jalannya pemeriksaan Perkara Tindak Pidana ini, di persidangan Pengadilan Negeri Medan, meliputi objektivitas dalam menilai kualitas pembuktian dari alat bukti – alat bukti, dan barang bukti - barang bukti yang diajukan maupun yang diperoleh selama jalannya pemeriksaan Perkara Tindak Pidana ini, selanjutnya dikaitkan dengan peran dan keterlibatan dari diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem terhadap Peristiwa Hukum Tindak Pidana yang terjadi**.** Akan tetapi Saudara Penuntut Umum dalam hal ini, secara eksplisit cenderung melakukan tindakan copi paste dan mengadopsi keseluruhan BAP Para Penyidik Satuan Narkotika Polda Sumatera Utara ;

Bahwa Kita semua yang ada di ruang persidangan ini adalah ahli hukum (jurisconsulta), oleh karena itu, Kita semua menginsyafi dan mengetahui langsung maupun tidak langsung kalau dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap perkara pidana, yang Kita periksa secara bersama – sama ini, adalah merupakan BAP Para Penyidik Satuan Narkotika Polda Sumatera Utara. Yang secara eksplisit terdapat banyak kejanggalan – kejanggalan di dalamnya. Hal ini terbukti pada saat Acara Sidang pembuktian atas perkara pidana ini, yang diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Yang mana diketahui kalau :

a. Keseluruhan dari Keterangan Para Saksi Penangkap tidak dibenarkan oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;
b. Keterangan Para Saksi Penangkap tidak berkorelasi kausaliteit relevansi, bahkan kontradktif dengan keterangan dari para saksi mahkota, yakni SAKSI Fachri Swadika Alias Pai dan Saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Keterangan Para Saksi Penangkap tidak berkorelasi kausaliteit relevansi dengan keterangan saksi ahli ITE;

Bahwa akan tetapi selanjutnya diketahui kalau keseluruhan dari materi dan isi dari Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Para Penyidik Satuan Narkotika Polda Sumatera Utara ini lah, yang dijadikan
nara sumber dan dasar landasan yuridis oleh Saudara Penuntut Umum dalam menyusun isi materi
dari Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana ini ;
Bahwa fakta realita yuridis ini, secara eksplisit adalah merupakan sebuah bangun konstruksi penyesatan hukum (palacy of the law) atau rekayasa penyesatan hukum yang dilakukan oleh Saudara Penuntut Umum dan Para Penyidik Satuan Narkotika Polda Sumatera Utara pada saat memeriksa berkas perkara Para Saksi Mahkota dan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem. Yang keberadaannya di luar dari pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa sebelum memasuki pada materi nota pembelaan ***(pleidoi)*** ini, pada kesempatan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Ex Officio, khususnya kepada Ketua Majelis Hakim Ex Officio**,** yang menurut Kami telah bertindak Arif Bijaksana. Yang dengan kebijaksanaannya dapat memimpin persidangan ini dengan ilmiah, sekalipun dalam beberapa kesempatan terdapat
perbedaan – perbedaan pandangan tentang tata beracara di persidangan maupun dalam melakukan analisis yuridis terhadap perkara tindak pidana yang diperiksa dan diadili di persidangan ini, antara Kami dengan Majelis Yang Mulia ;

Bahwa Kami tetap memiliki keyakinan penuh pada **integritaas dan komitmen Majelis Hakim Ex officio.** Dan Kami meyakini, dalam memeriksa perkara tindak pidana ini, telah bertindak dengan teliti dan bijaksana, dan tidak akan pernah terpengaruh pada tekanan atau hal - hal lain di luar hokum dan perundang - undangan, sejak dari awal pemeriksaan perkara tindak pidana ini, hingga saat pembacaan **Nota Pembelaan *(pleidoi)*** ini. Dan sampai akhirnya pada saat pengambilan keputusan nanti ;

Bahwa yang Kami percaya **Yang Mulia, Majelis Hakim Ex Officio,** dapat **memberikan putusan yang seadil - adilnya**, bersesuaian berdasarkan kepada keseluruhan fakta realita yuridis yang diperoleh selama jalannya persidangan, yang bersumber dari hasil analisis yuridis pemeriksaan alat bukti –

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alat bukti, dan barang bukti – barang bukti yang diajukan maupun yang diperoleh selama jalannya pemeriksaan perkara tindak pidana ini, serta bersesuaian berdasarkan kepada makna hakiki
dari irah - irah dari sebuah putusan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“,. Hal inilah yang mendasari dan memotivasi Nota Pembelaan ***(pleidoi)*** yang Kami bacakan ini, Kami beri judul, “Kontradikasi Nilai Kejujuran dan syarat pemidanaan “. ;

Pada kesempatan ini Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Saudara Panitera yang tentunya dengan tekun dan teliti telah mencatat jalannya persidangan ini. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan secara khusus kepada Saudara Panitera, mengingat pentingnya tugas dan fungsi dari Saudara Panitera, karena apabila catatan persidangan yang dibuat oleh Saudara Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem tidak bersesuaian atau kontradiktif, maka catatan persidangan yang dibuat oleh Saudara Panitera lah yang akan menjadi pegangan, dari adanya perbedaan antara catatan persidangan yang dibuat oleh Saudara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem tersebut ;

Bahwa oleh karena itu, catatan persidangan yang dibuat Saudara Panitera menjadi sangat penting, dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ini. Sehingga Kami menyarankan kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Ex officio, kiranya putusan yang akan dibuat, sebaiknya didasarkan pada catatan persidangan yang ada atau diperbuat oleh Saudara Panitera ;

Bahwa pada pemeriksaan persidangan perkara tindak pidana ini lah, tumpuan dan harapan untuk dapat diperoleh sebuah Kebenaran Materil dari peristiwa tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam ruangan persidangan ini, untuk seterusnya menjadi dasar yuridis menegakkan keadilan bagi Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem. Kami percaya Majelis Hakim Ex officio, yang dipimpin oleh Ketua Majelis, dapat melihat dengan jernih dan lebih terang dari cahaya segala fakta realita yuridis, alat bukti – alat bukti, dan barang bukti – barang bukti yang telah terungkap dan diperoleh selama jalannya persidangan ini ;

Bahwa Kami dan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem percaya bahwa putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Ex officio nantinya akan berdasarkan hasil analisis yuridis Hukum Pembuktian berdasarkan kepada Objektivitas Ilmu Hukum Pidana Positif, keyakinan, dan keadilan semata - mata, tanpa pengaruh pada hal - hal di luar dari Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Positif, baik itu tindakan intervensi maupun upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ;

Bahwa semoga, melalui Bab Pendahuluan dari nota pembelaan ***(pledooi)*** yang Kami perbuat dengan sepenuh jiwa ini, dengan berdasarkan kepada analisis yuridis Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Positif yang Kami miliki terhadap fakta realita yuridis, alat bukti – alat bukti, dan barang bukti – barang bukti yang diajukan maupun yang diperoleh selama jalannya pemeriksaan perkara pidana ini, dilandasi dengan rasa kemanusiaaan dan makna keadilan yang berketuhanan, sehingga dapat membuka cakrawala penalaran hukum bagi Kita semua yang hadir di ruangan ini ;

Bahwa sekali lagi pengharapan Kami sampaikan di sini, semoga putusan ***(decission making)*** yang diberikan in casu a quo, adalah perwujudan dari nilai kejujuran kepada Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Positif, itikad tulus untuk merealisasikan supremasi hukum dan kepastian hukum *(rechtssicherkeit)* yang senantiasa berorientasi kepada azas keadilan *(gerechttigheit)*, azas

kemanfaatan *(zwekkmassigkeit)*, dan azas kepatutan, sesuai dengan landasan kapasitas Perilaku Hakim *(code ethical of conduct)*, meliputi ethical sensibility, reasoning, leadership**.** Sehingga Putusan yang diperoleh dalam perkara pidana ini, dapat dijadikan sebagai Sumber Hukum, dan menambah bahan referensi Kwalitas Materil, maupun Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Positif di kemudian hari ;

B. FAKTA RELITA YURIDIS YANG DIPEROLEH DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

B.1. KETERANGAN DAN KESAKSIAN PARA SAKSI

Bahwa di dalam uraian pendalilan yuridis pada nota pembelaan ***(pleidoi)*** ini, baik Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem maupun Penasehat Hukumnya, hanya mengakui kebenaran dari keterangan atau kesaksian Para Saksi yang dihadirkan oleh Saudara Penuntut Umum adalah keterangan atau kesaksian Para Saksi yang diperoleh dan diketahui selama jalannya pemeriksaan

perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan yang bersumber dari BAP Penyidik Polda Sumatera Utara, secara eksplisit Kami kesampingkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, bersesuaian berdasarkan kepada isi dan maksud tertulis di dalam *Pasal 185 KUHAPidana, yakni : Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ;*

B.1.1. PARA SAKSI PENANGKAP

Bahwa diketahui selama jalannya pemeriksaan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, JPU ada menghadirkan para saksi penangkap, yakni :

a. SAKSI RUDI H. SIBARANI ;
b. SAKSI BUDHI HANDOKO ;
c. SAKSI RIVANDI MANALU ;
d. SAKSI P. NAPITUPULU, S.H. ;
e. SAKSI MUHAMAD YASIR ;

Bahwa keseluruhan isi keterangan dan kesaksian dari para saksi penangkap sebagaimana tertulis di dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum, tidak diakui oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dan Penasehat hukumnya, kecuali terhadap isi keterangan dan kesaksian yang diakui oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dan Penasehat Hukumnya. Yang bersumber dan bersesuaian berdasarkan kepada fakta realita yuridis yang diperoleh serta didapat selama jalannya pemeriksaan persidangan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Medan, yakni :

1. Bahwa benar pada Hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ada dijeput oleh Tim Dires Narkoba Polda Sumut, yakni :
   a. P. Napitupulu, S.H. ;
   b. Budhi Handoko ;
   c. Muhammad Yasir :

   dari Polsek Sei Tuan, dimana sebelumnya Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ditangkap karena terlibat kasus tawuran di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan ;
2. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem kenal dengan para saksi mahkota, yakni saksi Fachri Swadika Alias Pai dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Belang**,** sebagai teman – teman bergaul biasa saja **;**
3. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pernah dipertemukan dan dilakukan pemeriksaan konfrontir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan para saksi mahkota**,** yakni saksi Fachri Swadika Alias Pai dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng;

4. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui langsung kalau barang bukti perkara pidana ini, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Extacy seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto tersebut, diberikan langsung dari tangan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem kepada para saksi mahkota, yakni saksi Fachri Swaika Alias Pai dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu beleng**;**
5. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui langsung kalau barang bukti perkara pidana ini, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Extacy seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto tersebut, ada berada dalam penguasaan diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**
6. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui langsung adanya pembicaraan, baik melalui telpon, chatan, maupun video call via WhatsApp dari Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam milik saksi Mahkota i.c. Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, dengan Nomor Sim Card 081348505868, dengan Hand Phone milik Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**
7. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui langsung adanya pembicaraan baik melalui telpon, chatan, maupun video call via WhatsApp Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik saksi mahkota i.c. Fachri Swadika Alias Pai, dengan Nomor Sim Card 081370447588, dengan Hand Phone milik Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**
8. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui Hand Phone milik

   dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem saat dirinya ditangkap oleh Sat Serse Polsek Percut Sei Tuan maupun saat para saksi penangkap menjemput Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dari Polsek Percut Sei Tuan **;**
9. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui berapa Nomor Sim Card Hand Phone milik dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui dengan eksplisit profil identifikasi fisik, berupa wajah dari inisial orang yang bernama "**Aslam",** saat melakukan komunikasi dengan Telpon WhatsApp dari Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam milik saksi mahkota i.c. Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, dengan Nomor Sim Card 081348505868 ;
11. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui dengan eksplisit profil identifikasi fisik, berupa wajah dari inisial orang yang bernama "**Aslam",** saat melakukan komunikasi dengan Telpon WhatsApp dari Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik saksi mahkota i.c. Fachri Swadika Alias Pai, dengan Nomor Sim Card 081370447588 ;

B.1.2. SAKSI GANDA P. TAMBUNAN, S.H.

Bahwa Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem membantah dan keberatan atas keterangan yang disampaikan oleh GANDA P. TAMBUNAN, S.H. Yang menerangkan pengakuannya, kalau dirinya adalah selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**.** Yang bertindak mendampingi diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada saat diperiksa oleh saksi verbarisan;

Bahwa fakta realita yuridis yang sebenarnya terjadi adalah GANDA P. TAMBUNAN, S.H. hanya memberikan Surat Kuasa Khusus pendampingan di tahapan penyidikan untuk bertindak selaku Penasehat Hukum Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, adalah pada saat Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem sudah berada di Tahanan Tahti Polda Sumatera Utara atau sudah dilaksanakannya wawancara BAP Penyidikan oleh para saksi Verbarisan ;

B.1.3. PARA SAKSI VERBALISAN

Bahwa diketahui selama jalannya pemeriksaan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, JPU ada menghadirkan para saksi Verbarisan, yakni :

a. **SAKSI FAISAL AKAD PUTRA, S.H. ;**
b. **SAKSI ARON T. T. MAROJAHAN SIAHAAN, S.H. ;**

Bahwa keterangan dari para saksi Vebalisan sebagaimana tertulis di dalam Surat Tuntutan JPU, sama sekali tidak diakui keseluruhannya oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dan Penasehat hukumnya, kecuali terhadap keterangan – keterangan yang mendapat pembenaran dan pengakuan dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dan Penasehat Hukumnya, yakni **:**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa benar pada Hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ada dijeput oleh Tim Dires Narkoba Polda Sumut, yakni :
   a. P. Napitupulu, S.H. ;
   b. Budhi Handoko ;
   c. Muhammad Yasir :

   dari Polsek Sei Tuan, dimana sebelumnya Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ditangkap karena terlibat kasus tawuran di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan ;
2. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pernah dipertemukan dan

   dilakukan pemeriksaan konfrontir dengan Para saksi Mahkota yaitu saksi Fachri Swadika Alias Pai dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, pada Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, di ruangan pemeriksaan Dires Narkoba Polda Sumut ;
3. Bahwa benar pemeriksaan konfrontir tersebut berjalan lancar tanpa ada keributan antara Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dengan Para saksi Mahkota, yakni saksi Fachri Swadika Alias Pai dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng **;**
4. Bahwa benar saksi Verbalisan memperoleh Kartu Tanda Penduduk Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dari Kakak Kandung Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**.** Yang diantar langsung kepada saksi Verbalisan **;**
5. Bahwa Para saksi Verbalisan tidak pernah memperlihatkan bukti dari adanya pembicaraan, berupa print out baik melalui telpon, chatan, maupun video call via WhatsApp dari Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam milik saksi mahkota i.c. Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng**,** dengan Nomor Sim Card 081348505868 dengan Hand Phone **milik** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**
6. Bahwa **PARA SAKSI VERBALISAN** tidak pernah memperlihatkan **BUKTI** dari **ADANYA** pembicaraan, berupa print out baik melalui ***telpon, chatan, maupun video call*** via WhatsApp Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik **SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI , dengan Nomor Sim Card 081370447588 dengan Hand Phone milik** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **;**
7. Bahwa **PARA SAKSI VERBALISAN** tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Hand Phone milik dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem saat dirinya ditangkap oleh Sat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Serse Polsek Percut Sei Tuan maupun pada saat **PARA SAKSI PENANGKAP** menjemput Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dari Polsek Percut Sei Tuan **;**

8. Bahwa **PARA SAKSI VERBALISAN** tidak pernah melihat dan mengetahui berapa Nomor Sim Card Hand Phone milik dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**
9. Bahwa PARA SAKSI VERBALISAN pada saat melakukan wawancara untuk keperluan BAP Penyidikan dalam tahapan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh PARA SAKSI MAHKOTA, yakni SAKSI FACHRI SWADIKA Alias PAI dan SAKSI BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG, secara eksplisit tertulis di dalam BAP tersebut, inisial orang yang memberikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat
161,5 (seratus enam puluh satu) netto, kepada PARA SAKSI MAHKOTA, yakni SAKSI FACHRI SWADIKA Alias PAI dan SAKSI BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG adalah berinisial "Aslam" dan BUKAN berinisial Aslam Parwis Als Azlem ;

B.1.4. PARA SAKSI MAHKOTA

Bahwa diketahui selama jalannya pemeriksaan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, JPU ada menghadirkan **PARA SAKSI MAHKOTA**, yakni :

a. **SAKSI BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG** ;
b. **SAKSI FACHRI SWADIKA Alias PAI ;**

Bahwa keseluruhan isi keterangan dan kesaksian dari **PARA SAKSI MAHKOTA** sebagaimana tertulis di dalam Surat Tuntutan JPU, tidak diakui oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **dan Penasehat hukumnya, kecuali terhadap isi keterangan dan kesaksian yang diakui oleh** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **dan Penasehat Hukumnya.** Yang bersumber dan bersesuaian berdasarkan kepada fakta realita yuridis yang diperoleh serta didapat selama jalannya pemeriksaan persidangan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yakni :

1. Bahwa benar **PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan mereka MENCABUT keterangan atau kesaksian mereka, sebagaimana yang terdapat dan tertulis di dalam BAP Penyidikan pada tahap**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukannya penyidikan terhadap TERDAKWA ASLAM PARWIS Als AZLEM ;

2. Bahwa benar **PARA SAKSI MAHKOTA** pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam
perkara Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**, oleh saksi Faisal Akad Putra, S.H. selaku Penyidik Pembantu di ruangan Polda Sumut dan selanjutnya dipertemukan dengan**
Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**
3. Bahwa benar **PARA SAKSI MAHKOTA** ditangkap sewaktu **PARA SAKSI MAHKOTA** menyerahkan 1 (satu) buah kotak mrek black head instrument yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto. Yang saat itu baru saja **PARA SAKSI MAHKOTA** terima dari seorang yang bernama **"ASLAM", di**
Gang Pancasila Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang ;
4. Bahwa benar barang bukti yang disita dari **PARA SAKSI MAHKOTA adalah** 1 (satu) buah kotak mrek balck head instrument yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Type A 7, warna gold dengan nomor sim card **081370447588,** 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Warna Hitam dengan nomor sim card **081348505868,** dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BK 6136 LAB ;
5. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau pada saat dilakukan wawancara terhadap mereka, untuk keperluan BAP Penyidikan dalam tahapan penyidikan oleh PARA SAKSI VERBALISAN berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang mereka lakukan bersama – sama, secara eksplisit tertulis di dalam BAP tersebut, inisial atau nama orang yang memberikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto, kepada PARA SAKSI MAHKOTA, tertulis berinisial atau bernama "ASLAM" dan
BUKAN berinisial Aslam Parwis Als Azlem;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa terjadinya PERUBAHAN penyebutan inisial atau nama “ASLAM” menjadi inisial atau nama “Aslam Parwis Als Azlem”, adalah pada saat mereka dimintai keterangan dan kesaksian sebagai saksi dari perkara tindak pidana narkotika yang disangkakan kepada Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;
7. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau inisial atau nama orang yang memberikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto, kepada PARA SAKSI MAHKOTA, tertulis berinisial atau bernama “ASLAM” dan BUKAN berinisial ASLAM PARWIS Als AZLEM ;
8. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau TERDAKWA ASLAM PARWIS Als AZLEM adalah orang yang BERBEDA sebagaimana yang dimaksud dan dikenal oleh PARA SAKSI MAHKOTA ;
9. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau inisial atau nama ASLAM yang dimaksud dan dikenal oleh PARA SAKSI MAHKOTA adalah berkulit sawo matang, berbadan agak pendek, Ras Pribumi Indonesia dengan raut wajah menyerupai Suku Jawa atau Suku Palembang. Dan BUKAN seperti TERDAKWA ASLAM PARWIS Als AZLEM yang bersuku atau ber Ras INDIA ;
10. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau komunikasi telpon, chatan, maupun video call via WhatsApp dari Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam Type A 33 milik SAKSI MAHKOTA i.c. BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG, dengan Nomor Sim Card 081348505868. Dan komunikasi telpon, chatan, maupun video call via WhatsApp Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI, dengan Nomor Sim Card 081370447588, KEPADA Hand Phone
    dengan Sim Card Nomor 082181668593 adalah BUKAN milik T Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;
11. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau Sim Card Nomor 082181668593 adalah milik Aslam dan bukan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ;
12. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA, kenal dengan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem sebagai teman – teman bergaul biasa saja ;
13. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI menerangkan kalau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BK 6136 LAB adalah bukan kepemilikan dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

14. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI menerangkan kalau dirinya tidak ada menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Picanto, Merk KIA, berwarna abu – abu, dengan Nomor Polisi BK 1317 RC, milik SAKSI PENANGKAP i.c. RIVANDI MANALU, kepada Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;
15. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau mereka TIDAK ada menyerahkan UANG hasil penjualan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto, kepada Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;
16. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau mereka tidak pernah berbisnis narkotika jenis apa pun dengan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

B.1.5. SAKSI AHLI ITE

Bahwa diketahui selama jalannya pemeriksaan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Medan, Saudara Penunut Umum menghadirkan **SAKSI AHLI ITE**, yakni **ROY TENNO SIBURIAN, M.Si** yang menerangkan :

1. Bahwa Saksi Ahli menerangkan kalau dari keseluruhan aplikasi **GET CONTACT** terdapat nomor telpon **082181668593 diketahui atas nama ALI dan tidak pernah terdaftar atas nama** Aslam Parwis**;**
2. Bahwa Saksi Ahli secara eksplisit **TIDAK DAPAT** membuktikan kalau Kontak Person Hand Phone Sim Card Nomor **082181668593**, adalah **TERDAFTAR** atas nama dan **NIK KTP** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;
3. Bahwa Saksi Ahli secara eksplisit **TIDAK DAPAT** membuktikan kalau **foto profil** dari WhaatsApp Hand Phone Sim Card Nomor **082181668593** adalah **foto profil dari** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **;**
4. Bahwa Saksi Ahli secara eksplisit **TIDAK DAPAT** membuktikan print out adanya pembicaraan, yang dilakukan antara Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam Type A 33 milik **SAKSI MAHKOTA i.c. BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG**, dengan **Nomor Sim Card 081348505868**. Dan print out adanya pembicaraan Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik **SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang bernomor Sim Card 081370447588, dengan Hand Phone Sim Card Nomor **082181668593** milik **orang yang bernama atau berinisial "ASLAM".** Yang berisi pemesanan dari barang bukti dalam perkara pidana ini ;

B.1.3. SAKSI AHLI HUKUM PIDANA

Bahwa diketahui selama jalannya pemeriksaan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, Penasehat Hukum Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ada menghadirkan **SAKSI AHLI HUKUM PIDANA**, yakni **Dr. Muhammad Arif Sahlefi, S.H., M.Hum,** menerangkan :

1. Bahwa kriteria dari Keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

   berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, sebagaimana diatur di dalam **Pasal 1, angka 27 KUHAPidana** ;
2. Bahwa keterangan atau kesaksian seorang saksi di luar pengadilan, memiliki kualitas pembuktian, jika keterangan tersebut dibenarkan oleh Saksi. Dan jika keterangan tersebut tidak

   dibenarkan atau dibantah oleh Saksi, maka keterangan tersebut tidak memiliki kualitas pembuktian sebagai alat bukti dalam sebuah perkara pidana. Sebaik – baiknya keterangan dan kesaksian dari seorang Saksi agar valid menjadi sebuah alat bukti adalah apa yang Saksi sampaikan di sidang pengadilan. Hal ini bersesuaian berdasarkan kepada isi dan maksud

   terkandung di dalam Pasal 185 KUHAPidana, yakni : Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ;
3. Bahwa alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana, adalah :
   1. Keterangan Saksi ;
   2. Keterangan Ahli ;
   3. Surat ;
   4. Petunjuk ;
   5. Keterangan Terdakwa ;

   Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, ayat (1) KUHAPidana ;
4. Bahwa keterangan saksi terbagi beberapa, yakni :
   1. Saksi Fakta adalah saksi yang mengetahui, mengalami, melihat, dan mendengar telah terjadinya sebuah perkara pidana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Penangkap adalah saksi yang melakukan penangkapan terhadap tersangka atau pelaku dalam sebuah peristiwa tidak pidana ;
3. Saksi Verbalisan adalah saksi yang melakukan tindakan mengangambil keterangan tersangka untuk di BAP ;
4. Saksi Mahkota adalah orang yang ikut serta melakukan sebuah tindak pidana dengan tersangka atau orang yang merupakan teman tersangka pada saat melakukan sebuah tindak pidana ;

5. Bahwa merupakan kewenangan penuh bagi Majelis Hakim Ex Officio untuk menilai kebenaran dari sebuah keterangan atau kesaksian yang sebelumnya diberikan oleh seorang Saksi di dalam BAP pada tahapan Penyidikan oleh Penyidik Polri. Selanjutnya oleh Saksi tersebut, ketika diperiksa di dalam persidangan pengadilan, dirinya menyatakan **MEMBANTAH** atau **MENCABUT** keterangan atau kesaksiannya tersebut ;

   Bahwa dalam hal seperti ini ada baiknya Majelis Hakim Ex Officio sebelum memberikan penilaiannya, terlebih dahulu memperhatikan hubungan keterkaitan satu sama lain antara alat bukti keterangan Saksi tersebut, dengan alat bukti lainnya, dalam perkara ini adalah semisal keterangan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, keterangan saksi ahli ite, keterangan saksi penangkap, atau saksi verbalisan, dan tidak lupa pula mengkaitkannya dengan barang bukti – barang bukti yang ada dan diperoleh selama jalannya pemeriksaan perkara pidana tersebut di pengadilan, agar diperoleh sebuah keyakinan materil dari perkara pidana yang diperiksa di persidangan pengadilan ini, apakah Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem sebagai pelakunya atau tidak ;
6. Bahwa Majelis Hakim Ex Officio dalam memutus sebuah perkara pidana senantiasa harus memenuhi atau berdasarkan kepada sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan dari Majelis Hakim Ex Officio, bahwa Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem lah pelakunya. Hal ini sebagaimana ditur di dalam **Pasal 183 KUHAPidana** ;
7. Bahwa dalam perkara tindak pidana narkotika, keterangan para saksi saja tidak cukup dan

   tidak dapat membuktikan siapa pelaku ***(tersangka)*** dari sebuah tindak pidana narkotika. Keterangan para saksi memiliki kualitas pembuktian sebagai alat bukti yang sah dan valid objektif, apabila memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya dengan alat bukti sah yang lain,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, semisal pesan singkat secara elektronik, morse, kata – kata sandi, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian keterangan para saksi tersebut mendapat pembenaran dan pembuktian dari barang bukti, berupa Hand Phone milik para saksi mahkota dengan Hand Phone milik Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

C. ALAT BUKTI SURAT :

Bahwa diketahui selama jalannya pemeriksaan perkara pidana ini di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, JPU ada membuat dan menuliskan beberapa alat bukti **SURAT** di dalam Surat Tuntutannya. Terhadap keseluruhan dari alat bukti **SURAT** tersebut, sama sekali tidak diakui oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **dan Penasehat hukumnya, kecuali** terhadap alat bukti **SURAT yang isi tertulisnya DIBENARKAN dan DIAKUI oleh** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **dan Penasehat Hukumnya,** yakni :

1. Berita Acara Penangkapan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, pada Hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku Penyidik terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang dibuat dengan sebenarnya dan

   ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Saksi Aron T.T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku penyidik serta ditandatangani oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem selaku tersangka ;
2. Berita Acara Perpanjangan Penangkapan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada Hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku Penyidik terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Saksi Aron T.T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku penyidik serta ditandatangani oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem selaku tersangka **;**
3. Berita Acara Penahanan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada Hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku Penyidik terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku penyidik serta ditandatangani oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem selaku tersangka**;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Berita Acara Perpanjangan Penahanan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada Hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku Penyidik terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku penyidik serta ditandatangani oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem selaku tersangka **;**
5. Berita Acara Perpanjangan Penahanan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada Hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku Penyidik terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku penyidik serta ditandatangani oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem selaku tersangka**;**
6. Berita Acara Perpanjangan Penahanan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada Hari Minggu, tanggal 30 Maret 2024 oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku Penyidik terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku penyidik serta ditandatangani oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem selaku tersangka**;**
7. Berita Acara Perpanjangan Penahanan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada Hari Minggu, tanggal 29 April 2024 oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku Penyidik terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Saksi Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku penyidik serta ditandatangani oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem selaku tersangka **;**
8. Berita Acara Serah Terima Tersangka Dan Barang Bukti, yakni terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh **saksi** **Rudi H. Sibarani, S.H.** selaku yang menyerahkan kepada saksi **Faisal Akad Putra, S.H.** selaku yang menerima dan diketahui oleh Aron T. T. Marodjahan Siahaan, S.H. selaku Kanit 3, Subdit 1, Ditres Narkoba Polda Sumut serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem selaku tersangka**,** saksi **Budhi Handoko,** selaku saksi dan **Rivandi Manalu** ;

C. KETERANGAN TERDAKWA ASLAM PARWIS ALS AZLEM :

Bahwa Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ditangkap pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 di jalan Letda. Sujono Kec. Medan Tembung, Kota Medan oleh Petugas Polsek Percut Sei Tuan atas tuduhan melakukan tawuran ;
2. Bahwa benar pada Hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ada dijemput oleh Tim Dires Narkoba Polda Sumut, yakni :
   a. P. Napitupulu, S.H. ;
   b. Budhi Handoko ;
   c. Muhammad Yasir ;

   dari Polsek Sei Tuan, dimana sebelumnya Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ditangkap karena terlibat kasus tawuran di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan ;
3. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem kenal dengan **PARA SAKSI MAHKOTA**, dalam hubungan sebagai teman – teman bergaul biasa saja ;
4. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem tidak mengetahui dimana **PARA SAKSI MAHKOTA,** mendapatkan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir Pil Ekstasi tersebut ;
5. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pernah tinggal di rumah orang tuanya, yang beralamat sesuai dengan KTP Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **;**
6. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ada memiliki 2 (dua) buah KTP dengan nama yang sama dan alamat yang berbeda. Hal itu dikarenakan KTP yang pertama pada saat itu hilang tidak diketahui dimana adanya ;
7. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada saat dirinya ditangkap oleh Sat Serse Polsek Percut Sei Tuan maupun pada saat **PARA SAKSI PENANGKAP** menjemput Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dari Polsek Percut Sei Tuan, dirinya tidak ada membawa Hand Phone ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan kalau Hand Phone Sim Card Nomor : **082181668593 adalah BUKAN miliknya** ;
9. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2024, pada saat **PARA SAKSI MAHKOTA tertangkap,** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **tidak ada melakukan komunikasi dengan SAKSI MAHKOTA i.c. BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG**, melalui Hand Phone dengan **Nomor Sim Card 081348505868 ;**
10. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2024, pada saat **PARA SAKSI MAHKOTA tertangkap,** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **tidak ada melakukan komunikasi dengan SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI,** dengan Hand Phone **bernomor Sim Card 081370447588 ;**
11. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau pada Hari
    Kamis, tanggal 14 Desember 2024, sebelum **PARA SAKSI MAHKOTA tertangkap,** mereka tidak ada bertemu ;
12. Bahwa benar **T** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau barang bukti dalam perkara tindak pidana ini, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) adalah BUKAN milik Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **;**
13. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2024, sebelum **PARA SAKSI MAHKOTA tertangkap, DIRINYA TIDAK ADA** menyerahkan barang bukti dalam perkara tindak pidana ini, yaitu *berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu), kepada* SAKSI MAHKOTA FACHRI SWADIKA Alias PAI **;**
14. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau dirinya tidak pernah memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BK 6136 LAB ;
15. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau dirinya tidak pernah menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BK 6136 LAB, kepada **SAKSI MAHKOTA FACHRI SWADIKA Alias PAI ;**

16. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau dirinya tidak pernah menerima dari **SAKSI MAHKOTA FACHRI SWADIKA Alias PAI, 1 (satu) unit Mobil Picanto, Merk KIA, berwarna abu – abu, dengan Nomor Polisi BK 1317 RC, milik SAKSI PENANGKAP i.c. RIVANDI MANALU, sebagai JAMINAN *(borg)* atas** barang bukti dalam perkara tindak pidana ini, yaitu ***berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu)*** **;**
17. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau dirinya tidak pernah **MENERIMA** uang hasil penjualan ***berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu)*** **dari PARA SAKSI MAHKOTA ;**
18. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau dirinya tidak
    mengetahui berapa jumlah harga per butirnya dari ***Pil Extacy Merk Diamond tersebut ;***

D. BARANG BUKTI :

Bahwa Barang Bukti, in casu a quo, adalah berupa **:**

a. *9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil ekstasi, seberat 161,5 (seratus enam puluh satu)* ;

b. *1 (satu) unit hand phone merk Oppo Type A 7, warna gold dengan nomor sim card 081370447588 ;*

c. *1 (satu) unit hand phone merk Samsung Type A 33, Warna Hitam dengan nomor sim card 081348505868 ;*

d. *1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan Nomor Polisi BK 6136 LAB ;*

e. *1 (satu) buah kotak merk Blackhead Instrumen ;*

E. ALAT BUKTI PETUNJUK :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa menurut pendapat hukum Kami, tentang pendapat hukum dari Saudara Penuntut Umum, yang menyatakan telah diperolehnya alat bukti **PETUNJUK** dalam Perkara Tindak Pidana ini, sebagaimana tertulis di dalam Surat Tuntuannya tersebut, adalah sebuah kekeliruan dan kekhilafan yang nyata adanya ;

Bahwa jika fakta realita yuridis yang diadopsi oleh Saudara Penuntut Umum bernara sumber dari fakta realita yuridis yang benar – benar terjadi pada saat jalannya proses pemeriksaan dipersidangan pada Pengadilan Negeri Medan, maka alat bukti – alat bukti yang ada dimaksud dalam Surat Tuntutan Saudara Penunut Umum, kesemuanya berdiri sendiri – sendiri dan tidak saling membentuk hubungan keterkaitan yang eksplisit satu dengan yang lainnya ***(korelasi kausaliteit),*** sehingga tidak dapat membenarkan isi dan maksud tertulis dari Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum serta tidak memberikan pengetahuan tentang telah terjadinya Peristiwa Tindak Pidana in casu a quo, dan **T** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem sebagai pelakunya;

Bahwa berkaitan dengan uraian pendalilan tertulis di atas, Kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, akan melakukan penelaahan dengan menalar secara detail dan objektif *(legal reasioning)* terhadap fakta realita yang terjadi selama jalannya pemeriksaan Perkara Tindak Pidana ini di Persidangan Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa Kita diketahui bersama kalau alat bukti petunjuk adalah merupakan sebuah alat bukti yang derajad akurasi dan validitasinya sebagai alat bukti dalam Hukum Pembuktian Pidana memiliki derajad yang tertinggi. Hal ini bersesuaian berdaasarkan kepada depenisi dan pengertian dari alat bukti petunjuk tersebut, yakni : *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.* Hal ini sebagaimana tertulis dan dimaksud dalam **Pasal 188, ayat (1), KUHAPidana** ;

Bahawa selanjutnya bersesuaian berdasarkan kepada syarat dan ketentuan yang diminta oleh ***(due law)*** Pasal – Pasal di dalam KUHAPidana, tentang bagaimana cara untuk memperoleh sebuah Alat Bukti Petunjuk, *adalah sebagaimana yang telah diatur dengan tegas di dalam Pasal 188, ayat 2, KUHAPidana, yang menyatakan tertulis : Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :*

a. *Keterangan Saksi ;*
b. *Surat ;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. *Keterangan* terdakwa *;*

Bahwa jika demikian halnya, maka Kami tanpa mengurangi keabsahan alat bukti yang diperoleh dari Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, maka Kami akan melakukan penelaahan detail valid objektif terhadap Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, yang diperoleh dari fakta realita yang terjadi selama jalannya pemeriksaan Perkara Tindak Pidana ini di Persidangan Pengadilan Negeri Medan. Sehingga diperoleh sebuah persesuaian satu dengan lainnya, yang dapat memberikan pengetahuan dan keyakinan bagi Kita semua, tentang telah terjadi sebuah peristiwa

hukum tindak pidana dan benarkah Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem sebagai pelakunya ?..... ;

F.1. ANALISIS YURIDIS KETERANGAN ATAU KESAKSIAN PARA SAKSI DENGAN KETERANGAN ATAU KESAKSIAN TERDAKWA

1. KETERANGAN ATAU KESAKSIAN PARA SAKSI PENANGKAP

a. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui langsung kalau barang bukti perkara pidana ini, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Extacy seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto tersebut, diberikan langsung dari tangan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem kepada saksi mahkota, yakni saksi Fachri Swadika Alias Pai dan saksi bayu Setiawan Alias Bayu Beleng;

b. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui langsung kalau barang bukti perkara pidana ini, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir Pil Extacy seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto tersebut, ada berada dalam penguasaan diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **;**

c. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui langsung adanya pembicaraan, baik melalui ***telpon, chatan, maupun video call*** via WhatsApp dari Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam milik saksi mahkota i.c. Bayu Setiawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syahputra Alias Bayu Beleng, dengan Nomor Sim Card 81348505868, dengan Hand Phone milik Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**

d. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui langsung adanya pembicaraan baik melalui ***telpon, chatan, maupun video call*** via WhatsApp Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik saksi mahkota i.c. Fachri Swadika Alias Pai I , dengan Nomor Sim Card 081370447588, dengan Hand Phone milik Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**

e. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui dengan eksplisit profil identifikasi fisik, berupa wajah dari inisial orang yang bernama "**ASLAM",** saat melakukan komunikasi dengan Telpon WhatsApp dari Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam milik saksi mahkota i.c. Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, dengan Nomor Sim Card 081348505868 ;

f. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui dengan eksplisit profil identifikasi fisik, berupa wajah dari inisial orang yang bernama "**ASLAM",** saat melakukan komunikasi dengan Telpon WhatsApp dari Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik saksi mahkota i.c. Fachri Swadika Alias Pai, dengan Nomor Sim Card 081370447588 **;**

g. Bahwa para saksi penangkap tidak pernah melihat dan mengetahui Hand Phone milik dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem saat dirinya ditangkap oleh Sat Serse Polsek Percut Sei Tuan maupun saat **PARA SAKSI PENANGKAP** menjemput Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dari Polsek Percut Sei Tuan **;**

h. Bahwa **PARA SAKSI PENANGKAP** tidak pernah melihat dan mengetahui berapa Nomor Sim Card Hand Phone milik dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**

2. KETERANGAN ATAU KESAKSIAN PARA SAKSI MAHKOTA

a. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau inisial atau nama orang

yang memberikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada PARA SAKSI MAHKOTA, tertulis berinisial atau bernama "ASLAM" dan BUKAN berinisial Aslam Parwis Als Azlem;

b. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau mereka tidak pernah berbisnis narkotika jenis apa pun dengan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

c. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem adalah orang yang BERBEDA sebagaimana yang dimaksud dan dikenal oleh PARA SAKSI MAHKOTA ;

d. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau inisial atau nama ASLAM yang dimaksud dan dikenal oleh PARA SAKSI MAHKOTA adalah berkulit sawo matang, berbadan agak pendek, Ras Pribumi Indonesia dengan raut wajah menyerupai Suku Jawa atau Suku Palembang. Dan BUKAN seperti Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang bersuku atau ber Ras INDIA ;

e. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau komunikasi telpon, chatan, maupun video call via WhatsApp dari Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam Type A 33 milik SAKSI MAHKOTA i.c. BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG, dengan Nomor Sim Card 081348505868. Dan komunikasi telpon, chatan, maupun video call via WhatsApp Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI, dengan Nomor Sim Card 081370447588, KEPADA Hand Phone dengan Sim Card Nomor 082181668593 adalah BUKAN milik Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

f. Bahwa benar PARA SAKSI MAHKOTA menerangkan kalau Sim Card Nomor 082181668593 adalah milik ASLAM dan BUKAN Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

3. KETERANGAN ATAU KESAKSIAN DARI SAKSI AHLI ITE

a. Bahwa Saksi Ahli menerangkan kalau dari keseluruhan aplikasi **GET CONTACT** terdapat nomor telpon **082181668593 diketahui atas nama ALI dan tidak pernah terdaftar atas nama ASLAM PARWIS ;**

b. Bahwa Saksi Ahli secara eksplisit **TIDAK DAPAT** membuktikan kalau Kontak Person Hand Phone Sim Card Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

082181668593, adalah **TERDAFTAR** atas nama dan **NIK KTP** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

c. Bahwa Saksi Ahli secara eksplisit **TIDAK DAPAT** membuktikan kalau **foto profil** dari WhaatsApp Hand Phone Sim Card Nomor **082181668593** adalah **foto profil dari** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**

d. Bahwa Saksi Ahli secara eksplisit **TIDAK DAPAT** membuktikan print out adanya pembicaraan, yang dilakukan antara Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam Type A 33 milik **SAKSI MAHKOTA i.c. BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG**, dengan **Nomor Sim Card 081348505868**. Dan print out adanya pembicaraan Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik **SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI, Yang bernomor Sim Card 081370447588, dengan** Hand Phone Sim Card Nomor **082181668593** milik **orang yang bernama atau berinisial "ASLAM".** Yang berisi pemesanan dari barang bukti dalam perkara pidana ini ;

4. KETERANGAN ATAU KESAKSIAN PARA SAKSI VERBALISAN

a. Bahwa **PARA SAKSI VERBALISAN** tidak pernah memperlihatkan **BUKTI** dari **ADANYA** pembicaraan, berupa print out baik melalui ***telpon, chatan, maupun video call*** via WhatsApp dari Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam milik **SAKSI MAHKOTA i.c. BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG, dengan Nomor Sim Card 081348505868 dengan Hand Phone milik** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**

b. Bahwa **PARA SAKSI VERBALISAN** tidak pernah memperlihatkan **BUKTI** dari **ADANYA** pembicaraan, berupa print out baik melalui ***telpon, chatan, maupun video call*** via WhatsApp Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik **SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI, dengan Nomor Sim Card 081370447588, dengan Hand Phone milik** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **;**

c. Bahwa **PARA SAKSI VERBALISAN** tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Hand Phone milik dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem saat dirinya ditangkap oleh Sat Serse Polsek Sei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tuan maupun pada saat **PARA SAKSI PENANGKAP** menjemput Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dari Polsek Percut Sei Tuan **;**

d. Bahwa **PARA SAKSI VERBALISAN** tidak pernah melihat dan mengetahui berapa Nomor Sim Card Hand Phone milik dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**

e. Bahwa **PARA SAKSI VERBALISAN** tidak pernah melihat dan mengetahui dengan eksplisit profil identifikasi fisik, berupa wajah dari inisial orang yang bernama "**ASLAM"** yang melakukan komunikasi Telpon WhatsApp dari Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam Type A 33 milik **SAKSI MAHKOTA i.c. BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG, dengan Nomor Sim Card 081348505868 ;**

f. Bahwa **PARA SAKSI VERBALISAN** tidak pernah melihat dan mengetahui dengan eksplisit profil identifikasi fisik, berupa wajah dari inisial orang yang bernama "**ASLAM"** yang melakukan komunikasi Telpon WhatsApp dari Hand Phone Merk Oppo Type A 7 Warna Gold milik **SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI, dengan Nomor Sim Card 081370447588 ;**

g. Bahwa **PARA SAKSI VERBALISAN** tidak pernah melihat dan mengetahui dengan eksplisit profil identifikasi fisik, berupa wajah dari inisial orang yang bernama "**ASLAM"** pada saat PARA SAKSI VERBALISAN melakukan wawancara untuk keperluan BAP Penyidikan terhadap PARA SAKSI MAHKOTA, yakni SAKSI FACHRI SWADIKA Alias PAI dan SAKSI BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG ;

h. Bahwa PARA SAKSI VERBALISAN pada saat melakukan wawancara untuk keperluan BAP Penyidikan dalam tahapan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh PARA SAKSI MAHKOTA, yakni SAKSI FACHRI SWADIKA Alias PAI

dan SAKSI BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG, secara eksplisit tertulis di dalam BAP tersebut, inisial orang yang memberikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) netto, kepada PARA SAKSI MAHKOTA, yakni SAKSI FACHRI SWADIKA Alias PAI dan SAKSI BAYU SETIAWAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG adalah berinisial "ASLAM" dan BUKAN berinisial Aslam Parwis Als Azlem;

5. KETERANGAN TERDAKWA ASLAM PARWIS ALS AZLEM

a. Bahwa benar **TERDAKWA ASLAM PARWIS AIs AZLEM** pada saat dirinya ditangkap oleh Sat Serse Polsek Percut Sei Tuan maupun pada saat **PARA SAKSI PENANGKAP** menjemput Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dari Polsek Percut Sei Tuan**,** dirinya tidak ada membawa Hand Phone ;

b. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan kalau Hand Phone Sim Card Nomor : **082181668593 adalah BUKAN miliknya** ;

c. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2024, pada saat **PARA SAKSI MAHKOTA tertangkap,** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **tidak ada melakukan komunikasi dengan SAKSI MAHKOTA i.c. BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Alias BAYU BELENG**, melalui Hand Phone dengan **Nomor Sim Card 081348505868 ;**

d. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2024, pada saat **PARA SAKSI MAHKOTA tertangkap,** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **tidak ada melakukan komunikasi dengan SAKSI MAHKOTA i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI,** dengan Hand Phone **bernomor Sim Card 081370447588 ;**

e. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2024, sebelum **PARA SAKSI MAHKOTA tertangkap,** mereka tidak ada bertemu ;

f. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau barang bukti dalam perkara tindak pidana ini, yaitu berupa ***9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) adalah BUKAN milik*** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **;**

g. Bahwa benar Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem menerangkan, kalau pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2024, sebelum **PARA SAKSI MAHKOTA tertangkap, DIRINYA TIDAK ADA**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan barang bukti dalam perkara tindak pidana ini, yaitu ***berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5*** **(seratus enam puluh satu), kepada SAKSI MAHKOTA FACHRI SWADIKA Alias PAI ;**

Bahwa dari keseluruhan uraian pendalilan yuridis tentang Analisis Yuridis Keterangan atau Kesaksian Para Saksi dengan Keterangan atau Kesaksian Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem diperoleh sebuah pengetahuan dan keyakinan tentang adanya persesuaian, yakni :

a. Persesuaian antara keterangan atau kesaksian dari Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan dengan keterangan atau kesaksian dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**
b. Persesuaian antara keterangan atau kesaksian dari Saksi Ahli Ite dengan keterangan atau kesaksian dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**
c. Persesuaian antara keterangan atau kesaksian dari Saksi Ahli Ite dengan keterangan atau kesaksian dari Para Saksi Lainnya, yaitu Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan ;

Bahawa Persesuaian antara keterangan atau kesaksian dari Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan dengan keterangan atau kesaksian dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**,** adalah sebagai berikut ini :

a. Baik keterangan atau kesaksian dari Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan sama – sama menerangkan kalau barang bukti dalam perkara tindak pidana ini, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu), pada saat ditangkap tidak ada dalam penguasaan atau penyimpanan diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ;
b. Baik keterangan atau kesaksian dari Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan
sama – sama menerangkan kalau barang bukti dalam perkara tindak pidana ini, yaitu berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis Pil Extacy Merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) seberat 161,5 (seratus enam puluh satu), pada sat ditangkap, tidak ada diberikan langsung dari tangan Terdakwa Aslam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Parwis Als Azlem kepada para saksi mahkota, yakni SAKSI FACHRI SWADIKA Alias PAI dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng;

c. Baik keterangan atau kesaksian dari Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan sama – sama menerangkan kalau Hand Phone Sim Card Nomor : 082181668593 adalah bukan milik erdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

d. Baik keterangan atau kesaksian dari Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan sama – sama menerangkan pada saat erdakwa Aslam Parwis Als Azlem ditangkap oleh Sat Serse Polsek Sei Tuan, maupun pada saat para saksi penangkap menjemput Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dari Polsek Percut Sei Tuan, tidak ada membawa Hand Phone ;

Bahwa Persesuaian antara keterangan atau kesaksian dari Saksi Ahli Ite dengan keterangan atau kesaksian dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**,** adalah sebagai berikut ini :

- Baik keterangan atau kesaksian dari Saksi Ahli Ite dan Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem, sama – sama menerangkan kalau Hand Phone Sim Card Nomor : 082181668593 adalah bukan milik Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem;

Bahwa Persesuaian antara keterangan atau kesaksian dari Saksi Ahli Ite dengan keterangan atau kesaksian dari Para Saksi Lainnya, yaitu Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan, adalah sebagai berikut ini :

a. Baik keterangan atau kesaksian dari Saksi Ahli Ite dan keterangan atau kesaksian dari Para Saksi Lainnya, yaitu Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan, sama – sama menerangkan kalau Hand Phone Sim Card Nomor : 082181668593 adalah bukan milik terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem ;

b. Baik keterangan atau kesaksian dari Saksi Ahli Ite dan keterangan atau kesaksian dari Para Saksi Lainnya, yaitu Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan, sama – sama menerangkan kalau pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2024, pada saat para Saksi Mahkota tertangkap, terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem tidak ada melakukan komunikasi dengan Saksi Mahkota i.c. Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, melalui Hand Phone dengan Nomor Sim Card 081348505868 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Baik keterangan atau kesaksian dari Saksi Ahli Ite dan keterangan atau kesaksian dari Para Saksi Lainnya, yaitu Saksi Penangkap, Saksi Mahkota, dan Saksi Verbalisan, sama – sama menerangkan kalau pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2024, pada saat PARA SAKSI MAHKOTA tertangkap, TERDAKWA ASLAM PARWIS Als AZLEM tidak ada melakukan komunikasi dengan Saksi Mahkota i.c. FACHRI SWADIKA Alias PAI, dengan Hand Phone bernomor Sim Card 081370447588 ;

Bahwa berkaitan dengan uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, diketahui lah kalau hubungan persesuaian yang saling keterkaitan satu dengan lainnya telah **DIPEROLEH**. Dan hal ini lah yang dimaksud dengan **ALAT BUKTI PETUNJUK.** Selanjutnya Alat Bukti **PETUNJUK** ini, secara eksplisit, telah membentuk sebuah pengetahuan dan keyakinan bagi Kita semua, yaitu ternyata **TIDAK ADA** Peristiwa Hukum Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem**,** sebagaimana yang telah didakwakan oleh **Saudara Penuntut Umum** kepadanya**.** Yang tertulis di dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum ;

Bahwa oleh karena tidak ada Peristiwa Hukum Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**,** sebagaimana yang telah didakwakan oleh **Saudara Penuntut Umum** kepadanya**.** Yang tertulis di dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem tidak dapat dipidana atau di hukum**.** Hal ini dikarenakan syarat untuk melakukan tindakan **PEMIDANAAN** terhadap seseorang adalah :

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (kesalahan) ;
b. Perbuatan Melawan Hukum itu merugikan masyarakat ;
c. Perbuatan Melawan Hukum itu dilarang dalam Peraturan Hukum Pidana ;
d. Pelakunya dapat mempertanggungjawabkan Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;

F. ANALISIS YURIDIS SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum pada **Dakwaan Kesatu (Primer)**, yang menyatakan kalau, Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukaan Tindak Pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114, ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55, ayat (1) Ke (1) KUHPidana.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan pada Dakwaan Kedua (Subsider) Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukaan **Tindak Pidana** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112, ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55, ayat (1) Ke (1) KUHPidana ;**

Bahwa bersesuaian berdasarkan kepada pembahasan Kami pada **Sub Bab F, Tentang Alat Bukti PETUNJUK,** telah menjadi terang benderang kalau unsur – unsur pasal dari **Dakwaan Kesatu (Primer)**, yakni **Pasal 114, ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55, ayat (1) Ke (1) KUHPidana. Dan Pasal 112, ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55, ayat (1) Ke (1) KUHPidana**, adalah **tidak terbukti** ;

Bahwa berkaiatan dengan uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, telah **terbukti** kalau Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **secara sah dan meyakinkan tidak ada melakukan Tindak Pidana Narkotika.** Oleh karena itu, maka sangat patut dan beralasan hukum kalau Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **dinyatakan tidak bersalah. Dan disebabkan** Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **dinyatakan tidak bersalah, maka** sangat patut dan beralasan hukum Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem **dinyatakan diputus bebas;**

Bahwa uraian pendalilan yuridis ini bersesuaian berdasarkan kepada isi dan maksud dari **Pasal 191 KUHAPidana**, yang menyatakan tertulis : “jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan TERDAKWA atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”**.** Begitu pula hal nya jika dalam pemeriksaan di dalam persidangan ini, Majelis Hakim Ex Officio, meragukan hasil analisis yuridis Kami dalam menelaah kesalahan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem di dalam Peristiwa Hukum Perkara Tindak Pidana ini, maka Kami dengan segala kerendahan hati mengingatkan kepada Kita semua yang berhadir di ruangan sidang ini, tentang adanya suatu Asas Hukum Pidana, yaitu IN DUBIO PRO REO, yang menyatakan bahwa, “Apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan miring untuk keuntungan terdakwa”. Azas Hukum Pidana di atas juga tertuang dalam Putusan MARI, No.33K/MIL/2009, salah satu pertimbangannya menyebutkan, jika terjadi keragu – raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan ;

Bahwa dalam hal ini, prinsip doktrin dalam Hukum Pidana tertulis di atas, tetap dominan berlaku dalam kehidupan diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang universal. Oleh karena itu dihindarilah sejauh mungkin subjektivitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat penanganan perkara, yang dihadapi oleh siapapun, baik itu yang berkaitan dengan masalah sosial, politis, maupun serta interventif lainnya, sehingga adagium bahwa, "lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah", dapat diterapkan secara total objektif ;

Bahwa Asas Hukum Pidana tertulis di atas, tidak tertulis dalam Undang - Undang Hukum Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan Asas Hukum Pidana, **"Tiada pidana tanpa kesalahan"** ***(Geen Stray Zonder Schuld)*** atau ***"Anwijzigheid van alle Schuld".*** Yang sudah menjadi yurisprudensi dan sejalan dengan **Pasal 182, ayat (6), huruf (b) KUHAP.** Begitu pula menjadi doktrin dan asas tetap dalam Hukum Pidana "Anwijzigheid van alle Materielle wederrechtelijkheid" atau "Tiada Pidana Tanpa Melawan Hukum Materil", suatu asas yang sangat berkembang dalam Hukum Pidana, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**;**

Bahwa bersesuaian berdasarkan kepada keseluruhan uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, telah menjadi terang benderang kalau unsur, "Setiap Orang" pada Dakwaan Kesatu (Primer), yaitu Pasal 114, ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55, ayat (1) Ke (1) KUHPidana. Dan Dakwaan Kedua (Subsider), yaitu Pasal 112, ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55, ayat (1) Ke (1) KUHPidana adalah TIDAK TERBUKTI melekat dan terbebani pada diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dan kepadanya tidak dapat untuk dimintai pertanggung jawaban pidana. SEBAB Unsur "Setiap Orang", memerlukan sebuah kajian yang cukup serius karena berhubungan dengan kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dalam upaya pembuktian, untuk membuktikan apakah Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu (Primer) atau Dakwaan Kedua (Subsider) dari Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggung jawaban, kesalahan dan pembuktian di muka persidangan ;

Bahwa Pertanggung Jawaban Pidana adalah konsep pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai Subjek Hukum Pidana, dalam mempertanggung jawabankan perbuatan yang memenuhi syarat - syarat pertanggungjawaban pidana ***(asas kesalahan)*** karena melanggar pasal - pasal tertentu dari suatu aturan pidana yang mengancam Sanksi Pidana bagi yang melanggarnya. Dengan demikian, maka kita dapat memperhatikan tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

konsep dasar di dalam lapangan Hukum Pidana**, maka ada 3 (tiga) masalah pokok** yaitu :

(1). Perbuatan bagaimanakah, yang dikatagorikan sebagai tindak pidana ;

(2). Kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum ;

(3). Sanksi pidana ;

Bahwa unsur "**Setiap Orang** " tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem sebagai perseorangan, sebagaimana manusia pribadi dan Subjek Hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud dalam undang - undang adalah orang yang perbuatannnya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana dituduhkan ;

Bahwa dengan demikian maka unsur " **Setiap Orang** " ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa. Jadi untuk membuktikan unsur **"Setiap Orang" harus dibuktikan dulu unsur - unsur lainnya.** Karenanya, unsur **"Setiap orang**" masih tergantung pada unsur lainnya. Apabila unsur - unsur lain terpenuhi, maka **unsur "Setiap Orang**" menunjuk kepadaterdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur - unsur yang lain tidak terpeanuhi maka unsur **"** Setiap orang " tidak terpenuhi pula. Hal ini bersesuaian dengan Putusan MARI No.951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa : " Unsur Setiap Orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur - unsur pidana lainnya, oleh karenannya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur - unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan ;

Bahwa dikarenakan unsur **"Setiap Orang "** dalam perkara pidana ini belum diperoleh dan tidak patut apabila ditujukan kepada Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, karena masih membutuhkan pembuktian dan kebenaran materil dari perkara pidana ini, maka unsur lainnya dari pasal yang dituntut Sudara Penuntut Umum tidak perlu Kami terangkan di sini. Apalagi diketahui kalau dalam perkara pidana ini Saudara Penuntut Umum belum memperoleh Alat Bukti Petunjuk yang valid objektif, bersesuaian berdasarkan kepada fakta realita yuridis yang diperoleh dan terungkap di dalam pemeriksaan persidangan Perkara Pidana ini pada Pengadilan Negeri Medan. Selain itu dalam hal ini, diketahyui pula kalau Saudara Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan tentang siapa pemilik dari Hand Phone dengan Sim Card Nomor 0821 8166 8593, dan Siapa pula pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ninja dengan Nomor Polisi BK 6136 LAB. Yang kesemuanya ini merupakan barang bukti dalam Perkara Tindak Pidana ini. Yang memiliki peran dan fungsi penting untuk mengungkap dan memperoleh kebenaran materil dari Perkara Tindak Pidana ini **;**

Bahwa oleh karena itu, maka perkara pidana ini sebenarnya tidak layak untuk di periksa di persidangan ini, karena Majelis Hakim Ex officio, sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ***(vide Pasal 183 KUHAPidana).*** Selain itu, "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang - undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". (vide Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Bahwa disebabkan perkara pidana ini tidak memiliki 2 (dua) Alat Bukti yang Sah dan sempurna sehingga dapat membenarkan dan membuktikan tindak pidana yang didakwakan atau dituntut kepada Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem oleh Saudara Penuntut Umum, dan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem adalah pelakunya, sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum **;**

Bahwa selanjutnya oleh karena kesalahan yang dituduhkan kepada Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem nyata dan terang Ttidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum, maka sangat patut dan beralasan hukum, kalau Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem**,** memohon kepada **Majelis Hakim Ex officio,** agar berkenan di dalam amar putusannya, menyatakan dalam hukum Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem in casu a quo diputus bebas ;

Bahwa permohonan ini bersesuaian berdasarkan kepada isi dan maksud dari **Pasal 191 KUHAP**, yang menyatakan tertulis : "jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem***".***

F. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Bahwa sebelum Kami menutup Nota Pembelaan Kami ini, selanjutnya Kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Kami hendak mengetuk hati nurani kita semua yang hadir dalam persidangan ini,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk sedikit banyaknya mengingat dan empaty pada perasaan yang kini dirasakan oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dan Keluarganya. Mereka semua sangat sedih dan terpukul melihat penderitaan yang saat ini harus dirasakan oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, yang kini meringkuk di balik Jeruji Besi, karena suatu peristiwa pidana yang didakwakan dan atau dituntut terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem. Yang tentu belum terbukti kebenarannya ;

Bahwa Kami yakin dan percaya, bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang arif dan bijaksana, nantinya akan dapat memberikan suatu putusan yang adil, yang sesuai dengan aturan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Positif, Regulasi Hukum dan Undang – Undang Pidana Positif, fakta realitas yuridis yang diperoleh dan terungkap selama jalannya proses persidangan pemeriksaan perkara tindak pidana ini. Sehingga sikap jujur pada Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Positif, Regulasi Hukum dan Undang – Undang Pidana Positif, kebenaran berfakta, dan keadilan berperikemanusiaan dapat ditegakkan di dalam persidangan ini ;

Bahwa pada kesempatan ini, Kami menegaskan kepada kita yang berhadir di ruang yang mulia ini, khususnya kepada Saudara Penuntut Umum, bahwa Kami sebagai in person dan demikian pula dengan isi materi dari nota pembelaan ***(pleidoi)*** ini, sama sekali tidak ingin bermaksud, apalagi tidak bertendensi untuk menyalahkan dan membuat rasa malu Institusi Penegak Hukum, baik itu Institusi Kepolisian maupun Institusi Kejaksaan. Kami hanya lah melaksanakan status profesi Kami selaku pembela atas diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem di ruangan sidang yang mulia ini dan mengimplementasikan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Positif yang Kami miliki, dalam bentuk analisis yuridis terhadap Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum ;

Bahwa harapan Kami, semoga kita dapat tetap menjadi mitra dan sahabat abadi, baik dalam aktivitas penegakan hukum maupun dalam rangka aktivitas interaksi sosial bermasyarakat sehari - hari, baik di ruangan sidang ini, maupun di luar sidang. Dan jika pun ada ketersingungan – ketersingungan akibat perbedaan analisis yuridis yang di antara kita, dalam menelaah perkara pidana yang sedang diperiksa dan diadili di ruang sidang ini, itu semata hanya lah tercipta dari perbedaan status profesi kita saat berada di ruangan sidang ini, yaitu Saudara Penuntut Umum selaku Penuntut dan Kami selaku Pembela atas diri Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ;

Bahwa dengan tulus sepenuh hati Kami menyatakan pada kesempatan ini, Kami bukan saja mencintai Institusi Kepolisian dan Institusi Kejaksaan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahkan pada faktanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Kami dan kita semua tentunya sangat memerlukan Institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Apalagi yang berisi dan dijabat oleh orang - orang yang bersih, jujur, berintegritas, professional, dan kesatria. Sehingga menjadi Panglima Hukum yang handal di NKRI, yang senantiasa mengedepankan sikap profesionalisme, kapabilitas, integritas dan rasa peri kemanusian yang adil serta beradab. Yang dengan demikian dapat menciptakan kekuatan mengayomi, melindungi, dapat memberikan rasa aman, dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI sehari - hari ;

Kiranya cukuplah pemaparan uraian pendalilan yuridis Kami di atas. Yang dapat menggambarkan betapa besarnya harapan Kami untuk terciptanya peradilan yang berkeadilan dan berketuhanan, khususnya dalam perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem saat ini ;

Persidangan Yang Kami Muliakan,.....

Dalam rangka melakukan upaya hukum untuk pembelaan terhadap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem saat ini, Kami teringat pada ucapan Seorang Senator Negara Bagian Amerika Serikat Massachusett sejak 1962 sampai 2009, **Edward Moore Kennedy.** Yang juga merupakan adik bungsu dari mantan **Presiden Amerika Serikat**, **Jhon F Kennedy**. Yang sangat monumental, beliau mengatakan bahwa, ***"Praktik pemidanaan itu seperti layaknya "permainan untung – untungan," atau "a game of chance," atau "adu nasib."*** Yang tergantung pada nasib sial atau mujur Terdakwa. Bila Terdakwa mendapat Majelis Hakim yang berintegritasi pada supremasi hukum berkeadilan, maka nasib Terdakwa akan mujur karena hukum ditegakkan dengan berorientasi pada keadilan. Sebaliknya, bila mendapat Majelis Hakim yang tidak berintegritas pada supremasi hukum berkeadilan, maka nasib terdakwa akan sial, bahkan mendapat hukuman yang berat ;

Namun kami percaya dalam persidangan ini **Majelis Hakim Ex officio**, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang obyektif, adalah **Para Hakim** yang senantiasa berintegritas pada supremasi hukum berkeadilan, karena dari pengalaman dan pengamatan kami sepanjang jalannya acara pemeriksaan perkara pidana ini di persidangan, kami merasakan bahwa persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang arif dan bijaksanan. Sehingga baik Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem maupun Kami selaku Penasihat Hukumnya tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merasa khawatir akan adanya putusan yang didasarkan pada "**permainan untung – untungan," atau "a game of chance**". ;

Kami yakin bahwa seluruh fakta realita yuridis yang diperoleh dan telah terungkap di dalam persidangan ini, akan dijadikan sebagai nara sumber dari pertimbangan hukum bagi Majelis
Hakim Yang Terhormat pada putusannya kelak. Yang dengan kearifan dan kebijaksanaannya akan memberikan sebuah amar putusan yang seadil – adilnya serta berperikemanusiaan untuk Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

Bahwa selain itu, pada kesempatan ini, Kami juga teringat pada ucapan seorang **Pengacara Kriminal Para Kaum Tertindas di Amerika Serikat, Kelahiran Rumania, tanggal 14 Agustus 1893.** Yang telah membebaskan **77 Orang TERDAKWA *(Scottsboro Boys 1932)*** dari ancaman hukuman mati. Dan karena prestasinya itu beliau menjadi seorang Hakim Agung di Mahkamah Agung Negara Bagian New York, Amerika Serikat yang terkenal ;

Bahwa beliau adalah **Samuel Simon Leibowitz**. Yang dalam nota pembelaannya mengatakan :
"I hear many people calling out : punish the guilty, but very few are concerned with the innocent". *Yang artinya :* ***"Saya mendengar banyak orang berseru : Hukumlah orang yang bersalah, namun hanya sedikit yang menaruh kepedulian terhadap orang yang tidak bersalah." ;***

Bahwa kepedulian dan empaty untuk memikirkan orang yang tidak bersalah inilah, yang kami dambakan dan berharap dapat diberikan oleh Majelias Hakim yang Mulia kepada Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dalam persidangan ini ;
Bahwa pada akhirnya, dalam kesempatan ini, untuk menutup Nota Pembelian *(pledooi)* Kami ini, Kami mengutip dan menukil 2 (dua) ayat dari 2 (dua) kitab suci, yaitu :

a. Al Qur'an, Surah Al – Maidah, ayat (8), yang menyatakan tertulis : Hai orang – orang yang beriman, jadilah kamu orang – orang yang selalu menegakan kebenaran karena Allah, menjadi Saksi yang adil. Dan janganlah sekali – kali kebencian mu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil ;
b. Al Kitab Perjanjian Baru, Yakobus 2 : 13, yang menyatakan tertulis : Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman ;

Bahwa oleh karena isi dan maksud terkandung dari 2 ***(dua)*** ayat dari 2 ***(dua),*** maka kita semua yang berhadir di dalam pemeriksaan persidangan Perkara Tindak Pidana ini, secara eksplisit telah dibebani pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan, petunjuk, dan pertolonganNya kepada Kita semua, untuk menciptakan keadilan yang berketuhanan berlandaskan kepada Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Positif yang objektif, dan fakta realita yuridis yang telah diperoleh serta yang terungkap di persidangan Yang Mulia ini ;

Bahwa setelah Kami memperhatikan, mempelajari, dan menelaahi seluruh fakta realita yuridis yang diperoleh dan terungkap selama jalannya pemeriksaan Perkara Tindak Pidana ini, di persidangan Pengadilan Negeri Medan, dan hal - hal lainnya yang berkaitan dengan perkara pidana ini, maka Kami dalam kapasita yuridis selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia**,** agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan dalam hukum, menerima seluruh Nota Pembelaan *(pleidoi)* yang diajukan oleh Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dan atau Penasehat Hukum Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem ;
2. Menyatakan dalam hukum, berdasarkan hukum, keseluruhan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, dinyatakan tidak terbukti ;
3. Menyatakan dalam hukum, berdasarkan hukum, Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, dinyatakan tidak bersalah ;
4. Menyatakan dalam hukum, berdasarkan hukum, Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem, dinyatakan diputus bebas ;
5. Menyatakan dalam hukum, membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya demikian juga Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

- Bahwa tidak ada peristiwa hukum tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yang tertulis di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam pembelaannya (pleidoi) halaman 18-23, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan berkaitan dengan uraian pendalilan yuridis yang tertulis di atas, diketahuilah kalau hubungan persesuaian yang saling keterkaitan satu dengan lainnya telah diperoleh. Dan hal inilah yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk. Selanjutnya alat bukti petunjuk ini, secara eksplisit telah membentuk suatu pengetahuan dan keyakinan bagi kita semua, yaitu ternyata tidak ada peristiwa hukum tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem, sebagaimana yang telah didakwakan oleh saudara Penuntut Umum kepadanya. Yang tertulis di dalam Surat Tuntutan Saudara Penuntut Umum.

Tanggapan JPU :

Bahwa baik keterangan atau kesaksian dari saksi penangkap, saksi mahkota, Terdakwa, saksi yang mendampingi pemeriksaan Terdakwa, dan saksi verbalisan yang bersesuaian dan saling berkaitan satu dengan lainnya lalu dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi Rudi H. Sibarani bersama-sama dengan saksi Budi Handoko, saksi Rivandi Manalu beserta tim datang ke kamar kost saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng yang berada di Jalan Sahata Kel. Siderejo I Kec. Medan Kota provinsi Sumatera Utara tepatnya di kost Teratai Residence kamar nomor B 309, lalu saksi Rivandi Manalu bersama-sama dengan saksi Budi Handoko melakukan penyamaran dengan berpura-pura membeli narkotika jenis ekstasi kepada saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng sebanyak 500 (lima ratus) butir, lalu saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng menelpon seseorang yakni terdakwa Aslam Parwis dengan mengaktifkan speaker handphonenya dan memesan narkotika jenis ekstasi sesuai dengan permintaan saksi yakni sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga yang disepakati antara saksi Rivandi Manalu dengan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan terdakwa Aslam Parwis yakni sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per butir sehingga total keseluruhan harga sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar kemudian saksi Fachri Swadika Alias Pay datang menemui saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng di kamar kost saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, lalu saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng menyuruh saksi Fachri Swadika Alias Pay untuk menjemput Narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa Aslam Parwis, lalu saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng meminjam mobil merk Kia Picanto warna abu BK-1317-RC milik saksi Rivandi Manalu untuk dibawa oleh saksi Fachri Swadika Alias Pay menjemput narkotika jenis ekstasi yang dipesan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng tersebut.
- Bahwa benar saksi Fachri Swadika Alias Pay pergi menemui terdakwa Aslam Parwis dengan menggunakan mobil merk Kia Picanto warna abu BK-1317-RC milik saksi Rivandi Manalu, lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay bertemu dengan terdakwa Aslam Parwis di Gg. Pancasila Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepat di depan counter handphone. Kemudian terdakwa Aslam Parwis menyerahkan 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat 161,5 (seratus enam puluh satu koma lima) gram seharga Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay untuk diserahkan kepada saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, namun karena saksi Fachri Swadika Alias Pay tidak membawa uang pembelian Narkotika jenis ekstasi tersebut maka Terdakwa menahan 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto warna abu BK- 1317-RC milik saksi Rivandi Manalu yang dibawa saksi Fachri Swadika Alias Pay sebagai jaminan atas pembayaran narkotika jenis pil ekstasi tersebut, dan kemudian saksi Fachri Swadika Alias Pay pulang membawa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja BK-6136-LAB milik Terdakwa;
- Bahwa saksi Fachri Swadika Alias Pay berkomunikasi dengan terdakwa Aslam Parwis untuk menentukan lokasi pertemuan tersebut melalui media telepon dan chatt whatsapp dengan nomor 081370447588 atas nama FS ke nomor 082181668593 atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bg Azlam Pancasila dan 085180565831 atas nama BG Azlam (sebagaimana hasil cellebryte handphone milik saksi Fachri Swadika Alias Pay yang terlampir dalam berkas perkara terdakwa Aslam Parwis).

- Bahwa benar dari penelusuran handphone merk Oppo type A7 dengan nomor simcard 081370447588 milik saksi Fachri Swadika als Pai ditemukan informasi adanya panggilan dan chatt whatsapp ke nomor 082181668593 dengan nama kontak Bg Azlam Pancasila;
- Bahwa benar dari penelusuran handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081348505868 milik saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng ditemukan informasi adanya komunikasi kepada nomor 082181668593 dengan nama kontak Bg Azlam;
- Bahwa benar dari hasil penelusuran aplikasi Get Contact terhadap nomor telepon 082181668593 diketahui atas nama Ali dengan 17 (tujuh belas) penanda #Tag, yaitu : # Om Aslem New New, # Bg Aslam, # Aslam, # Ali, # Bg Aslam Masuk Angin, # Megawati Sulis Beringin, # Muhammadizaz74 / Aslm, **# *Bg Azlam Pancasila***, # Dewik V. Ptama, # B. Aslam Ok, # Aslem Rel, # Zeny Inur, # Aslam B, # Zz222 2, # Muhammadizaz, # Parwes, dan # Aslem. Sementara terhadap nomor telepon 085180565831 diketahui atas nama Bg Aslam Bandit dengan 3 (tiga) penanda #Tag, yaitu : # Bang Azlam, # Bg Aslam, dan # Bandit;
- Bahwa benar aplikasi Get Contact merupakan aplikasi pengidentifikasi kontak yang menyediakan fitur #Tag yang berfungsi untuk menunjukkan keterkaitan pengguna nomor dengan tag tertentu yang telah teruji tingkat akurasi nya;
- Bahwa benar pada saat saksi Rudi H. Sibarani bersama-sama dengan saksi Budi Handoko dan saksi Rivandi Manalu melakukan penangkapan terhadap saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen yang dibalut dengan menggunakan lak ban berwarna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir yang terletak di atas kasur tempat tidur kamar saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, 1 (satu) unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

handphone merk Oppo type A7 warna gold dengan nomor simcard 081370447588, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A33 warna hitam dengan nomor simcard 081348505868, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja BK-6136-LAB, dan selanjutnya saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay menerangkan bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut diperoleh dari terdakwa Aslam Parwis di Gg. Pancasila Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya di depan counter handphone dengan cara membelinya sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada saksi Rivandi Manalu yang menyamar sebagai pembeli narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa benar saksi Fachri Swadika Alias Pay, saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, dan terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem dengan didampingi oleh saksi Ganda P. Tambunan, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa, saat diperiksa di Polda Sumut menerangkan bahwa saksi Fachri Swadika Alias Pay menerima Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir dari terdakwa Aslam Parwis dengan boroh (aguan) 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto warna abu-abu BK-1317-RC milik saksi Rivandi Manalu yang dibawa saksi Fachri Swadika Alias Pay saat bertemu dengan terdakwa Aslam Parwis, lalu saksi Fachri Swadika kembali pulang menemui saksi Bayu Setiawan dan saksi Rivandi Manalu di kamar kos saksi Bayu Setiawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja BK-6136-LAB milik terdakwa Aslam Parwis yang dibawanya saat menemui saksi Fachri Swadika di Gg. Pancasila Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar terdakwa Aslam Parwis telah memberikan 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto warna abu-abu BK-1317-RC milik saksi Rivandi Manalu tersebut kepada Eko (DPO) sebagai jaminan untuk pembayaran narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir yang belum dibayarkan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng kepada terdakwa Aslam Parwis;
- Bahwa benar saksi Fachri Swadika Alias Pay dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng membantah di persidangan bahwa Aslam Parwis yang dimaksud adalah bukan terdakwa Aslam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Parwis Alias Azlem melainkan Aslam Parwis yang lain, namun keterangan dari saksi Fachri Swadika Alias Pay dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng tersebut tidak bersesuaian yakni saksi saksi Fachri Swadika Alias Pay menerangkan bahwa yang memberikan 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir adalah ***Aslam Parwis yang berperawakan seperti orang Palembang***, sedangkan menurut saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng adalah ***Aslam Parwis yang berperawakan seperti orang Jawa.***

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 saat dilakukan penjemputan terhadap terdakwa Aslam Parwis di Polsek Percut Sei Tuan dimana sebelumnya terdakwa Aslam Parwis ditangkap oleh petugas Polsek Percut Sei Tuan perihal tawuran, lalu terdakwa dibawa ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut terkait status terdakwa Aslam Parwis sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay;
- Bahwa benar saat di perjalanan dari Polsek Percut Sei Tuan menuju Polda Sumut tepatnya di dalam mobil, oleh terdakwa Aslam Parwis mengakui bahwa benar terdakwa Aslam Parwis lah yang telah memberikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay atas suruhan dari saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng, dan meminta 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto warna abu-abu BK-61336-LAB yang dibawa oleh saksi Fachri Swadika sebagai boroh (jaminan) dan menukarnya dengan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik teman terdakwa bernama Ardi yang dibawa terdakwa Aslam Parwis kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay, dan pengakuan Terdakwa tersebut direkam dengan menggunakan video rekaman handphone yang kemudian data rekaman video tersebut dimasukkan ke dalam flashdisk dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa benar pernah dilakukan pemeriksaan Konfrontasi terhadap terdakwa Aslam Parwis dengan saksi Bayu Setiawan Syahputra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay, dimana dalam pemeriksaan Konfrontasi tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pemilik barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir yang diperolehnya dari Eko (DPO), yang mana Narkotika jenis pil ekstasi tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay untuk diserahkan kepada saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan menahan 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto warna abu yang digunakan saksi Fachri Swadika Alias Pay sebagai jaminan untuk pembayaran Narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu menukarnya dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik teman Terdakwa bernama Ardi yang digunakan Terdakwa saat menemui saksi Fachri Swadika Alias Pay, dimana pengakuan Terdakwa dengan saksi Fachri Swadika Alias Pay dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dalam pemeriksaan Konfrontasi tersebut dilakukan rekaman secara audio visual dengan menggunakan handphone yang kemudian data rekaman audio visual tersebut dimasukkan ke dalam flashdisk dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa benar terdakwa Aslam Parwis sebelumnya ditetapkan status sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara atas nama Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan Fachri Swadika Alias Pay sebagai orang yang memberikan / menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay atas permintaan / pesanan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum di dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa telah benar-benar berpedoman dan mengacu secara obyektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dan tidak ada maksud mengaburkan apa yang menjadi fakta persidangan, apalagi membebankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain dan menjadikan tanggung jawab Terdakwa, karena kami menyadari hukum bukan hanya merupakan pedoman berprilaku bagi rakyat, melainkan juga bagi aparat pemerintahan dan seluruh penyelenggara negara termasuk penegak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum, namun perlu dipedomani *"kesalahan pihak lain di dalam suatu peristiwa pidana tidak menghapuskan kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa"* **(Putusan MA RI Nomor : 54/K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976).** Sehingga nyata adanya peristiwa hukum tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yang tertulis di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum

- Bahwa unsur "setiap orang" pada Dakwaan Kesatu (Primer) yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Dakwaan Kedua (Subsidair) yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP adalah tidak terbukti melekat dan terbebani pada diri terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem dan kepadanya tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

  Bahwa dalam pembelaannya (pleidoi) halaman 24-26, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa bersesuaian berdasarkan kepada seluruh uraian peradilan yuridis tertulis di atas, telah menjadi terang benderang kalau unsur "setiap orang" pada Dakwaan Kesatu (Primer) yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RINo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Dakwaan Kedua (Subsider) yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP adalah tidak terbukti melekat dan terbebani pada diri terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem dan kepadanya tidak dapat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebab unsur "Setiap orang" memerlukan sebuah kajian yang cukup serius karena berhubungan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian, untuk membuktikan apakah terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu (Primer) atau Dakwaan Kedua (Subsider) dari Surat Tuntutan, maka harus melihat teori pemidanaan, pertanggungjawaban, kesalahan dan pembuktian di muka persidangan.

  Bahwa dikarenakan unsur "setiap orang" dalam perkara pidana ini belum diperoleh dan tidak patut apabila ditujukan kepada terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem, karena masih membutuhkan pembuktian dan kebenaran materil dari perkara pidana ini, maka unsur lainnya dari pasal yang dituntut Saudara Penuntut Umum tidak perlu kami terangkan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sini. Apalagi diketahui kalau dalam perkara pidana ini Saudara Penuntut Umum Belum memperoleh alat bukti petunjuk yang valid objektif, bersesuian berdasarkan kepada fakta realita yuridis yang diperoleh dan terungkap di dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana ini pada Pengadilan Negeri Medan. Selain itu dalam hal ini, diketahui pula kalau Saudara Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan tentnag siapa pemilik dari handphone dengan simcard nomor 0821 8166 8593, dan siapa pula pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan nomor polisi BK-6136-LAB. Yang kesemuanya ini merupakan barang bukti dalam perkara tindak pidana ini. Yang memiliki peran dan fungsi penting untuk mengungkap dan memperoleh kebenaran materil dari perkara tindk pidana ini.

Tanggapan JPU :

Bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang/ barang siapa"* adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan, dan yang diajukan ke depan persidangan ternyata adalah benar terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem, hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan atau kesaksian dari saksi penangkap, saksi mahkota, Terdakwa, saksi yang mendampingi pemeriksaan Terdakwa, dan saksi verbalisan yang bersesuaian dan saling berkaitan satu dengan lainnya lalu dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa benar saksi Fachri Swadika Alias Pay dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng membantah di persidangan bahwa Aslam Parwis yang dimaksud adalah bukan terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem melainkan Aslam Parwis yang lain, namun keterangan dari saksi Fachri Swadika Alias Pay dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng tersebut tidak bersesuaian yakni saksi Fachri Swadika Alias Pay menerangkan bahwa yang memberikan 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis pil ekstasi merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir adalah ***Aslam Parwis yang berperawakan seperti orang Palembang***, sedangkan menurut saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng adalah ***Aslam Parwis yang berperawakan seperti orang Jawa.***

- Bahwa terkait kepemilikan handphone dengan simcard nomor 0821 8166 8593 yang dipertanyakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi nya adalah nomor terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem sebagaimana hasil penelusuran aplikasi Get Contact terhadap nomor telepon 082181668593 diketahui atas nama Ali dengan 17 (tujuh belas) penanda #Tag, yaitu : # Om Aslem New New, # Bg Aslam, # Aslam, # Ali, # Bg Aslam Masuk Angin, # Megawati Sulis Beringin, # Muhammadizaz74 / Aslm, ***# Bg Azlam Pancasila***, # Dewik V. Ptama, # B. Aslam Ok, # Aslem Rel, # Zeny Inur, # Aslam B, # Zz222 2, # Muhammadizaz, # Parwes, dan # Aslem. Sementara terhadap nomor telepon 085180565831 diketahui atas nama Bg Aslam Bandit dengan 3 (tiga) penanda #Tag, yaitu : # Bang Azlam, # Bg Aslam, dan # Bandit;
- Bahwa benar aplikasi Get Contact merupakan aplikasi pengidentifikasi kontak yang menyediakan fitur #Tag yang berfungsi untuk menunjukkan keterkaitan pengguna nomor dengan tag tertentu yang telah teruji tingkat akurasi nya;
- Bahwa benar dari penelusuran handphone merk Oppo type A7 dengan nomor simcard 081370447588 milik saksi Fachri Swadika als Pai ditemukan informasi adanya panggilan dan chatt whatsapp ke nomor 082181668593 dengan nama kontak Bg Azlam Pancasila;
- Bahwa benar dari penelusuran handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 081348505868 milik saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng ditemukan informasi adanya komunikasi kepada nomor 082181668593 dengan nama kontak Bg Azlam;
- Bahwa terkait kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan nomor polisi BK-6136-LAB yang dipertanyakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pledoi nya adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ardi yang diberikan Terdakwa kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay dan menukarnya dengan 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto warna abu BK-1317-RC

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibawa saksi Fachri Swadika Alias Pay sebagai jaminan atas pembayaran narkotika jenis ekstasi yang diberikan kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay, sebagaimana pengakuan terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem dalam rekaman video dan rekaman audio visual yang telah diperdengarkan di depan persidangan tanpa bantahan dari Terdakwa, dan dijadikan pula sebagai barang bukti di persidangan.

- Bahwa benar kartu identitas (KTP) terdakwa Aslam Parwis menerangkan bahwa alamat Terdakwa di Dusun IX Gg. Pancasila No. 303 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sebagaimana terlampir dalam identitas Terdakwa dalam berkas perkara an. Aslam ParwisAlias Azlem, ditambah lagi kartu identitas (KTP) Terdakwa tersebut diperoleh dari kakak kandung Terdakwa sendiri yang mengantarnya langsung kepada saksi Faisal Akad Putra, SH di ruang Dires Narkoba Polda Sumut tanpa ada bantahan ataupun perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa Aslam Parwis telah dipertemukan dengan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu dan saksi Fachri Swadika Alias Pay saat dilakukan pemeriksaan di Dires Narkoba Polda Sumut, dan dalam setiap pertemuan tersebut baik terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem maupun saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay tidak pernah membantah bahwa terdakwa Aslam Parwis bukanlah orang yang memberi narkotika jenis ekstasi kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay.
- Bahwa benar terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem diperiksa dengan didampingi oleh saksi Ganda P. Tambunan, SH., selaku Penasehat Hukum, dimana dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa sangat koperatif dan mengakui perbuatannya yang telah memberikan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay atas pesanan saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng, lalu Terdakwa menyuruh saksi Fachri Swadika Als. Pay untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada saksi Bayu Setiawan Syahputra Als. Bayu Beleng dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja BK-6136-LAB yang digunakan Terdakwa saat bertemu dengan saksi Fachri Swadika Alias Pay, lalu Terdakwa juga menyuruh saksi Fachri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Swadika Als Pay meninggalkan 1 (satu) unit mobil mobil merk Kia Picanto BK 1317 RC yang digunakan saksi Fachri Swadika Alias Pay dikarenakan narkotika jenis pil ekstasi yang dipesan oleh saksi Bayu Setiawan Syahputra Als. Bayu Beleng tersebut belum dilakukan pembayaran sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saat di perjalanan dari Polsek Percut Sei Tuan menuju Polda Sumut tepatnya di dalam mobil, oleh terdakwa Aslam Parwis mengakui bahwa terdakwa Aslam Parwis lah yang telah memberikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay atas suruhan dari saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng, dan meminta 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto warna abu-abu BK-61336-LAB yang dibawa oleh saksi Fachri Swadika sebagai boroh (jaminan) dan menukarnya dengan memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik teman terdakwa bernama Ardi yang dibawa terdakwa Aslam Parwis kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay, dan pengakuan Terdakwa tersebut direkam dengan menggunakan video rekaman handphone yang kemudian data rekaman video tersebut dimasukkan ke dalam flashdisk dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa benar pernah dilakukan pemeriksaan Konfrontasi terhadap terdakwa Aslam Parwis dengan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay, yang pada pokoknya dalam pemeriksaan Konfrontasi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias PAy mengakui perbuatannya yakni terdakwa Aslam Parwis sebagai pemilik barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir yang diperolehnya dari Eko (DPO), yang mana Narkotika jenis pil ekstasi tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay untuk diserahkan kepada saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dengan harga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per butir dengan total harga keseluruhan sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan menahan 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto warna abu yang digunakan saksi Fachri Swadika Alias Pay sebagai jaminan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran Narkotika jenis pil ekstasi tersebut lalu menukarnya dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja milik teman Terdakwa bernama Ardi yang digunakan Terdakwa saat menemui saksi Fachri Swadika Alias Pay. Selanjutnya dalam pemeriksaan Konfrontasi tersebut sama sekali tidak ada bantahan dari terdakwa Aslam Parwis maupun saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay yang menerangkan bahwa Aslam Parwis dimaksud bukanlah terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem. Selanjutnya pengakuan Terdakwa dengan saksi Fachri Swadika Alias Pay dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dalam pemeriksaan Konfrontasi tersebut dilakukan rekaman secara audio visual dengan menggunakan handphone yang selanjutnya data rekaman audio visual tersebut dimasukkan ke dalam flashdisk dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.

- Bahwa benar pada setiap Berita Acara yang diajukan kepada Terdakwa ditandatangni oleh terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem tanpa ada bantahan ataupun perlawanan yang menerangkan bahwa bukan terdakwa Aslam Parwis yang dimaksud. Yang mana Berita Acara dimaksud antara lain : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8031/NNF/2024 tanggal 3 Januari 2024, Berita Acara Konfrontasi (Langsung) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 terhadap terdakwa Aslam Parwis Als. Azlem bersama-sama dengan saksi Bayu Setiawan Syahputra Als. Bayu Beleng dan saksi Fachri Setiawan Swadika Als. Pay, Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 terhadap terdakwa Aslam Parwis Als. Azlem, Berita Acara Penangkapan terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Berita Acara Perpanjangan Penangkapan terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, Berita Acara Penahanan terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Berita Acara Perpanjangan Penahanan terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, Berita Acara Perpanjangan Penahanan terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, Berita Acara Perpanjangan Penahanan terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2024, Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perpanjangan Penahanan terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada hari Minggu tanggal 29 April 2024, Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yakni terhadap terdakwa Aslam Parwis.

Sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa, dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu unusur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana kami uraikan dalam surat tuntutan kami terdahulu. Namun dengan terpenuhinya unsur “setiap orang” tersebut belumlah serta merta dapat dikatakan jika terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi juga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya apakah telah terpenuhi atau belum sesuai dengan fakta yang ada, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima.

Bahwa oleh karena itu, sudah tepat perbuatan terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem memenuhi unsur perbuatan yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Jika Penasehat Hukum merasa bahwa bukan terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem yang telah memberikan narkotika jenis ekstasi kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay untuk diserahkan kepada saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, maka sejak awal penyidikan seharusnya Penasehat Hukum menempuh upaya hukum terhadap penetapan status terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem sebagai Tersangka namun nyatanya Penasehat Hukum tidak ada melakukan upaya hukum terkait penetapan status Tersangka tersebut bahkan kakak kandung terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem sendiri yang menyerahkan kartu identitas (KTP) milik terdakwa Aslam Parwis kepada saksi Faisal Akad Putra, SH selaku Penyidik Pembantu yang melakkukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan tanggapan yang kami uraikan di atas kami berkesimpulan bahwa surat tuntuan Penuntut umum adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan perbuatan terdakwa ASLAM PARWIS Alias AZLEM telah terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, kami selaku Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan kami tertanggal 25 September 2024, dan dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Menyatakan terdakwa **ASLAM PARWIS Alias AZLEM** bersalah melakukan tindak pidana **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aslam Parwis dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

   1 (satu) buah plastik klip bening tembus pandang berukuran besar yang berisikan narkotika jenis pil extacy merk Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil extacy seberat 161,5 (seratus enam puluh satu) gram netto;

   1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen;

   1 (satu) unit hand merk OPPO type A7 berwarna Gold dengan nomor Sim Card 081370447588, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) unit hand Phone merk samsung Type A33 berwarna hitam dengan nomor Sim Card 081348505868,

Dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 353/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 April 2024 an. Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan Nomor BK 6136 LAB,

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) unit flashdisk warna biru berisi file rekaman audio visual konfrontasi terdakwa Aslam Parwis dengan saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay, dan

1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba berisi file rekaman video pengakuan Terdakwa ikut terlibat peredaran Narkotika,

Dilampirkan dalam berkas perkara Aslam Parwis.

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pokoknya sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem (ditahan di LP Tanjung Gusta Medan) bersama-sama dengan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Setiawan Alias Pay (terpidana dalam perkara terpisah berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Medan nomor 353, 354/Pid.Sus/2024/PN Mdn) pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain bertempat di Pasar V Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Lubuk Pakam, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerah tempat tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" yaitu jenis pil extacy merk Diamond sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat netto 161,5 (seratus enam puluh satu koma lima) gram,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng berada di kamar kost terdakwa yang terletak di Jl. Sahata Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota Propinsi Sumatera Utara tepatnya di dalam rumah kost B 309 kost Teratai, selanjutnya saksi Rivandi Manalu langsung menghubungi saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan berpura pura memesan pil extacy dengan berkata "Adakah orang yang bisa menyediakan pil extacy ", dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng menjawab "Bentar dulu saya hubungi kawan kawan yang saya kenali dulu", selanjutnya saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng menghubungi terdakwa ke nomor handphone telkomsel dengan nomor 082181668593 milik terdakwa dengan mengatakan "***Bang! ada informasi jual obat (pil extacy) dan merk apa dengan harga berapa***?" lalu terdakwa menjawab " ***Ada dan mau berapa banyak dan harganya 1 (satu) butir Rp. 110.000 ?"*** lalu saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng menjawab "Nanti saya tanya ke pembeli", selanjutnya saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng menghubungi saksi Rivandi Manalu dengan mengatakan bahwa pil extacy yang dipesan oleh saksi Rivandi Manalu tersedia, dan oleh saksi Rivandi Manalu langsung memesan Narkotika jenis pil extacy sebanyak 500 (lima ratus) butir, lalu saksi Bayu Setiawan Syahputra Als. Bayu Beleng menyuruh saksi Rivandi Manalu datang ke kamar kost nya yang berada di Jalan sehata Kel. Siderejo I Kec. Medan Kota Propinsi Sumatera Utara tepatnya di kamar Kost B 309 Teratai Resedence. Kemudian pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi Rivandi Manalu bersama-sama dengan saksi Budi Handoko dan saksi Rudi H Sibarani serta personil Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman berangkat menuju ke lokasi dimaksud, lalu saksi Rivandi Manalu dan saksi Budhi Handoko bertemu dengan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng di kamar nomor B 309 Teratai Residence, lalu saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng menghubungi terdakwa melalui handphone dan oleh terdakwa mengatakan bahwa harga tiap butir pil extacy merk Diamond tersebut bukan Rp. 110.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seratus sepepuluh ribu rupiah) melainkan menjadi Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu terjadi negosiasi antara terdakwa dengan saksi Rivandi Manalu melalui komunikasi menggunakan handphone milik saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng dalam kondisi di speaker dan saat itu terdakwa dengan saksi Rivandi Manalu menyepakati bahwa harga tiap butir pil extacy merk Diamond menjadi Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng menghubungi saksi Fachri Swadika Alias Pay yang sedang berada di kamar kost nomor B 202 Teratai Residence melalui handphone dengan mengatakan "Pay! bangun repair ada kerjaaan" lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay menjawab "Ok bentar", selanjutnya saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng meminta kepada saksi Rivandi Manalu untuk memberikan kunci mobil milik saksi Rivandi Manalu untuk menjemput narkotika jenis pil extacy yang dipesan oleh saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng kepada terdakwa, dan setelah saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng menerima kunci dari saksi Rivandi Manalu lalu saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng pergi menemui saksi Fachri Swadika Alias Pay di lantai 2 Balkon kost Teratai Residence dengan mengatakan "Coba kamu hubungi AZLAM dan tanya dimana posisinya dan bisa dijemput barang" dan saksi Fachri Swadika menjawab "***Ok***", lalu saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng memberikan kunci mobil merk KIA Picanto milik saksi Rivandi Manalu kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay. Kemudian saksi Fachri Swadika Alias Pay pergi menggunakan mobil merk KIA Picanto berwarna abu-abu milik saksi Rivandi Manalu ke arah pasar VII Tembung Kec. Medan Tembung, dan setibanya saksi Fachri Swadika Alias Pay di jalan pasar V tembung lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay menghubungi terdakwa dengan mengatakan "***Bang kita ketemu dimana?***" lalu terdakwa menjawab "K***ita ketemu di Gang Pancasila dan berhenti di depan counter handphone***" lalu saksi Fachri Swandika Alias Pay menjawab "***Ia***", selanjutnya saksi Fachri Swadika Alias Pay berhenti dipinggir jalan tepat di depan counter hand phone lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi Fachri Swadika Alias Pay menuju ke arah rel kereta api yang jaraknya tidak jauh dengan counter handphone tersebut, dan setelah sampai di dekat rel kereta api dimaksud lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay menghentikan mobilnya dan berjalan bersama sama dengan terdakwa ke arah rel kereta api, selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen dalam kondisi dilakban warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang berisi narkotika jenis pil extacy merk Diamond warna hijau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 500 (lima ratus) butir pil extacy kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay, selanjutnya saksi Fachri Swadika Alias Pay bertanya kepada terdakwa "***Ini apa bang***?" lalu terdakwa mengatakan "***Diamond hijau dan antarkan ke BAYU dan kamu naik sepeda motor aja dan sedangkan mobil tinggal aja disini***", selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan Nomor BK-6136-LAB yang dibawa terdakwa kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay dan saat itu juga saksi Fachri Swadika Alias Pay menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto milik saksi Rivandi Manalu yang dibawanya beserta kuncinya kepada terdakwa sesuai dengan permintaa terdakwa, lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja BK-6136-LAB milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen yang diberikan oleh terdakwa tersebut dan menyimpannya di dalam jaket yang dikenakan saksi Fachri Swadika Alias Pay dan kembali menemui saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng di jalan Sahata Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota Propinsi Sumatera Utara tepatnya dikamar Teratai residence Nomor 309, dan setibanya saksi Fachri Swandika Alias Pay di kamar saksi Bayu Setawan Syahputra Alias Bayu Beleng lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay masuk ke dalam kamar dan langsung meletakan 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen yang dilakban wana kuning yang dibawanya tersebut di atas kasur tempat tidur, dan seketika itu saksi Rivandi Manalu bersama-sama dengan saksi Budi Handoko, saksi Rudi H. Sibarani beserta tim yang sedang menungggu di luar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fachri Swadika Alias Pay dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, selanjutnya saksi Rivandi Manalu dan saksi Budi Handoko membuka isi kotak merk Blackhead instrumen tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang berisi narkotika jenis pil extacy merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir, lalu saksi Rivandi Manalu bersama-sama dengan saksi Budi Handoko menanyakan kepada saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay siapa pemilik narkotika jenis pil extacy yang ditemukan tersebut dan oleh saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen yang dilakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang berisi narkotika jenis pil extacy merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut diperoleh dari terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem. kemudian saksi Rivandi Manalu bersama-sama dengan saksi Budi Handoko, saksi Rudi H. Sibarani beserta tim melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan terhadap terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Letda Sujono No. 60 Bandar Selamat kec. Medan Tembung kota Medan tepatnya di Polsek Percut Sei Tuan, dan saat ditanyakan perihal kepemilikan narkotika jenis pil extacy merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 161,5 (seratus enam puluh satu koma lima) gram yang ditemukan di kamar kos saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay untuk diberikan kepada saksi Bayu Setiawan als Bayu Beleng, dan terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis pil extacy merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut diperolehnya dari Eko (DPO), selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut, dimana terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8031/NNF/2024, tanggal 3 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) tablet berwarna hijau dengan berat netto 7,12 (tujuh koma dua belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Als BAYU BELENG dan FACHRI SWADIKA Als PAY, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Subsidair

Bahwa ia terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem (ditahan di LP Tanjung Gusta Medan) bersama-sama dengan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Setiawan Alias Pay (terpidana dalam perkara terpisah berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Medan nomor 353, 354/Pid.Sus/2024/PN Mdn) pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain bertempat di Pasar V Kel. Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Lubuk Pakam, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerah tempat tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” yaitu jenis pil extacy merk Diamond sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan berat netto 161,5 (seratus enam puluh satu koma lima) gram,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi Rudi H. Sibarani bersama-sama dengan saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu (Ketiga saksi merupakan petugas Dirres Narkoba Polda Sumut) sedang melaksanakan tugas lalu saksi Rudi H. Sibarani bersama-sama dengan saksi Budhi Handoko dan saksi Rivandi Manalu mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadi penguasaan Narkotika di Jalan Sahata Kel. Siderejo I kec. Medan Kota Provinsi Sumatera Utara yang berada di lokasi rumah kost/penginapan Teratai Resedence yang dilakukan oleh saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng , kemudian pada hari kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi Rivandi Manalu bersama-sama dengan saksi Budi Handoko dan saksi Rudi H Sibarani serta personil Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman berangkat menuju ke lokasi dimaksud, lalu saksi Rivandi Manalu dan saksi Budhi Handoko bertemu dengan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng di kamar nomor B 309 Teratai Residence, lalu saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng menghubungi saksi Fachri Swadika Alias Pay yang sedang berada di kamar kost nomor B 202 Teratai Residence melalui handphone dengan mengatakan “Pay! bangun repair ada kerjaaan” lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay menjawab “Ok bentar”, selanjutnya saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng meminta kepada saksi Rivandi Manalu untuk memberikan kunci mobil milik saksi Rivandi Manalu untuk menjemput narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis pil extacy yang dipesan oleh saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng kepada terdakwa, dan setelah saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng menerima kunci dari saksi Rivandi Manalu lalu saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng pergi menemui saksi Fachri Swadika Alias Pay di lantai 2 Balkon kost Teratai Residence dengan mengatakan "***Coba kamu hubungi AZLAM dan tanya dimana posisinya dan bisa dijemput barang***" dan saksi Fachri Swadika menjawab "***Ok***", lalu saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng memberikan kunci mobil merk KIA Picanto milik saksi Rivandi Manalu kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay. Kemudian saksi Fachri Swadika Alias Pay pergi menggunakan mobil merk KIA Picanto berwarna abu-abu milik saksi Rivandi Manalu ke jalan pasar V tembung lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay menghubungi terdakwa dengan mengatakan "***Bang kita ketemu dimana?***" lalu terdakwa menjawab "K***ita ketemu di Gang Pancasila dan berhenti di depan counter handphone***" lalu saksi Fachri Swandika Alias Pay menjawab "***Ia***", selanjutnya saksi Fachri Swadika Alias Pay berhenti di pinggir jalan tepat di depan counter handphone lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi Fachri Swadika Alias Pay menuju ke arah rel kereta api yang jaraknya tidak jauh dengan counter handphone tersebut, dan setelah sampai di dekat rel kereta api dimaksud lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay menghentikan mobilnya dan berjalan bersama sama dengan terdakwa ke arah rel kereta api, selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen dalam kondisi dilakban warna kuning yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang berisi narkotika jenis pil extacy merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil extacy kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay, selanjutnya saksi Fachri Swadika Alias Pay bertanya kepada terdakwa "***Ini apa bang***?" lalu terdakwa mengatakan "***Diamond hijau dan antarkan ke BAYU dan kamu naik sepeda motor aja dan sedangkan mobil tinggal aja disini***", selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja dengan Nomor BK-6136-LAB yang dibawa terdakwa kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay dan saat itu juga saksi Fachri Swadika Alias Pay menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Kia Picanto milik saksi Rivandi Manalu yang dibawanya beserta kuncinya kepada terdakwa sesuai dengan permintaa terdakwa, lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Kawasaki Ninja BK-6136-LAB milik terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen yang diberikan oleh terdakwa tersebut dan menyimpannya di dalam jaket yang dikenakan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fachri Swadika Alias Pay dan kembali menemui saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng di jalan Sahata Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota Propinsi Sumatera Utara tepatnya dikamar Teratai residence Nomor 309, dan setibanya saksi Fachri Swandika Alias Pay di kamar saksi Bayu Setawan Syahputra Alias Bayu Beleng lalu saksi Fachri Swadika Alias Pay masuk ke dalam kamar dan langsung meletakan 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen yang dilakban wana kuning yang dibawanya tersebut di atas kasur tempat tidur, dan seketika itu saksi Rivandi Manalu bersama-sama dengan saksi Budi Handoko, saksi Rudi H. Sibarani beserta tim yang sedang menungggu di luar langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Fachri Swadika Alias Pay dan saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng, selanjutnya saksi Rivandi Manalu dan saksi Budi Handoko membuka isi kotak merk Blackhead instrumen tersebut yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang berisi narkotika jenis pil extacy merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir, lalu saksi Rivandi Manalu bersama-sama dengan saksi Budi Handoko menanyakan kepada saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay siapa pemilik narkotika jenis pil extacy yang ditemukan tersebut dan oleh saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay mengakui bahwa 1 (satu) buah kotak merk Blackhead instrumen yang dilakban warna kuning berisi 1 (satu) bungkus plastik besar tembus pandang berisi narkotika jenis pil extacy merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir tersebut adalah milik terdakwa Aslam Parwis Alias Azlem. kemudian saksi Rivandi Manalu bersama-sama dengan saksi Budi Handoko, saksi Rudi H. Sibarani beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aslam Parwis Als Azlem pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di jalan Letda Sujono No. 60 Bandar Selamat kec. Medan Tembung kota Medan tepatnya di Polsek Percut Sei Tuan, dan saat ditanyakan perihal kepemilikan narkotika jenis pil extacy merk Diamond warna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir seberat 161,5 (seratus enam puluh satu koma lima) gram yang ditemukan di kamar kos saksi Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis pil extacy tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi Fachri Swadika Alias Pay untuk diberikan kepada saksi Bayu Setiawan als Bayu Beleng, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut, dimana terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 8031/NNF/2024, tanggal 3 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) tablet berwarna hijau dengan berat netto 7,12 (tujuh koma dua belas) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka BAYU SETIAWAN SYAHPUTRA Als BAYU BELENG dan FACHRI SWADIKA Als PAY, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi tanggal 9 Juli 2024 selanjutnya atas Eksepsi Penasihat Hukum Penuntut Umum telah memberikan tanggapan tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2024 adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ini dengan perintah untuk menghadirkan saksi-saksi kepersidangan ;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa telah dipertimbangan dan ditolak maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi kepersidangan dimana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan namun sebelum memberikan keterangan saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan Agamanya masing-masing yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rudi H Sibarani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi dan saksi bersama dengan Tim yang melakukan penangkapan kepada Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syahputra;
- Bahwa Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syaputra ditangkap karena kedapatan membawa shabu-shabu;
- Bahwa saksi mengetahui untuk Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syahputra perkaranya sudah diputus Pengadilan akan tetapi Terdakwa Aslam Parwis masih DPO;
- Bahwa dari hasil pengembangan yang dilakukan saksi bersama dengan Tim, Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syaputra mengakui barang berupa shabu diperoleh dari Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam ditangkap oleh Polisi dari Polsek Percut pada tanggal 30 Januari 2024;
- Bahwa setelah Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam ditangkap Polsek Percut lalu polsek Percut menyerahkan terdakwa ke Polda Sumatera Utara karena Terdakwa sudah masuk dalam daftar Pencarian Orang;
- Bahwa awal mula penangkapan dilakukan bermula pihak Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada transaksi Narkotika kemudian atas Informasi tersebut saksi bersama dengan Tim ditugaskan untuk melakukan penyelidikan yang dari hasil penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sahata Kelurahan Siderejo I Kecamatan Medan salah seorang anggota Polisi yang bernama Rivandi Manalu melakukan penyamaran dengan cara menghubungi Bayu Setiawan alias Bayu Beleng untuk membeli barang, kemudian Bayu yang saat itu sedang berada dalam kamar kost tepatnya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kamar B309 mengatakan ada barang berupa pil estacy sebanyak 500 (lima ratus butir) yang setelah mendapatkan informasi dari bayu kalau barang ada lalu saksi bersama dengan Rivandi Manalu dan Budi Handoko beserta anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dengan berpakaian preman pergi kelokasi yang setelah sampai dilokasi lalu saksi dengan Tim yang sebelumnya sudah melakukan negosiasi melalui telpon memberikan uang kepada Bayu dan saat itupun Bayu mengatakan kepada Fachri agar menghubungi Azlam dengan mengatakan dimana barang bisa diambil;

- Bahwa setelah Fachri berkomunikasi dengan Azlam lalu beberapa saat kemudian Fachri dengan membawa barang berupa Pil estacy sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dimasukkan ke dalam Balckhead instrument meletakkan diatas tempat tidur dan saat itu juga Rivandi Manalu bersama dengan Budi Handoko langsung menangkap Fachri Swadika Alias Pai dan Bayu Setiawan Syahputra sambil membuka isi kota yang ternyata berisi Pil extasy;
- Bahwa setelah menangkap Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadika Alias Pai, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan introgasi yang dari hasil introgasi didapatkan informasi Pil Extasy diperoleh dari Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa telah membantah seluruh keterangan saksi dan atas bantahan Terdakwa Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Budi Handoko

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari satuan Narkotika Polda Sumatera Utara pernah melakukan penangkapan kepada Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syahputra;
- Bahwa Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syaputra ditangkap saksi bersama dengan Tim dari Polda Sumatera Utara karena ada membawa Pil Extasy sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa sebelum saksi dan Tim dari Polda Sumatera Utara menangkap Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syaputra, terlebih dahulu pihak Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada transaksi Narkotika kemudian atas Informasi tersebut saksi bersama dengan Tim ditugaskan untuk melakukan penyelidikan yang dari hasil penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sahata Kelurahan Siderejo I Kecamatan Medan salah seorang anggota Polisi yang bernama Rivandi Manalu melakukan penyamaran dengan cara menghubungi Bayu Setiawan alias Bayu Beleng untuk membeli barang, kemudian Bayu yang saat itu sedang berada dalam kamar kost tepatnya di kamar B309 mengatakan ada barang berupa pil estacy sebanyak 500 (lima ratus butir) yang setelah mendapatkan informasi dari bayu kalau barang ada lalu saksi bersama dengan Rivandi Manalu dan Rudi H Sibarani beserta anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dengan berpakaian preman pergi kelokasiyang setelah sampai dilokasi lalu saksi dengan Tim yang sebelumnya sudah melakukan negosiasi melalui telpon memberikan uang kepada Bayu dan saat itupun Bayu mengatakan kepada Fachri agar menghubungi Azlam dengan mengatakan dimana barang bisa diambil;
- Bahwa setelah Fachri berkomunikasi dengan Aslam lalu beberapa saat kemudian Fachri dengan membawa barang berupa Pil estacy sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dimasukkan ke dalam Balckhead instrument meletakkan diatas tempat tidur dan saat itu juga Rivandi Manalu bersama dengan saksi langsung menangkap Fachri Swadika Alias Pay dan Bayu Setiawan Syahputra sambil membuka isi kota yang ternyata berisi Pil extasy;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah menangkap Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadika Alias Pay, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan introgasi yang dari hasil introgasi didapatkan informasi barang berupa Pil Extasy diperoleh dari Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam;
- Bahwa saksi mengetahui untuk Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syahputra perkaranya sudah diputus Pengadilan akan tetapi Terdakwa Aslam Parwis masih DPO;
- Bahwa dari hasil pengembangan yang dilakukan saksi, Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syaputra mengakui barang berupa shabu diperoleh dari Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam ditangkap oleh Polisi dari Polsek Percut pada tanggal 30 Januari 2024;
- Bahwa setelah Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam ditangkap Polsek Percut lalu polsek Percut menyerahkan terdakwa ke Polda Sumatera Utara karena Terdakwa sudah masuk dalam daftar Pencarian Orang;
- Bahwa awal mula penangkapan dilakukan bermula pihak Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada transaksi Narkotika kemudian atas Informasi tersebut saksi bersama dengan Tim ditugaskan untuk melakukan penyelidikan yang dari hasil penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sahata Kelurahan Siderejo I Kecamatan Medan salah seorang anggota Polisi yang bernama Rivandi Manalu melakukan penyamaran dengan cara menghubungi Bayu Setiawan alias Bayu Beleng untuk membeli barang, kemudian Bayu yang saat itu sedang berada dalam kamar kost tepatnya di kamar B309 mengatakan ada barang berupa pil estacy sebanyak 500 (lima ratus butir) yang setelah mendapatkan informasi dari bayu kalau barang ada lalu saksi bersama dengan Rivandi Manalu dan Budi Handoko beserta anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dengan berpakaian preman pergi kelokasiyang setelah sampai dilokasi lalu saksi dengan Tim yang sebelumnya sudah melakukan negosiasi melalui telpon memberikan uang kepada Bayu dan saat itupun Bayu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan kepada Fachri agar menghubungi Azlam dengan mengatakan dimana barang bisa diambil;

- Bahwa setelah Fachri berkomunikasi dengan Aslam lalu beberapa saat kemudian Fachri dengan membawa barang berupa Pil estacy sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dimasukkan kedalam Balckhead instrument meletakkan diatas tempat tidur dan saat itu juga Rivandi Manalu bersama dengan saksi langsung menangkap Fachri Swadika Alias Pay dan Bayu Setiawan Syahputra sambil membuka isi kota yang ternyata berisi Pil extasy;
- Bahwa setelah menangkap Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadika Alias Pay, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan introgasi yang dari hasil introgasi didapatkan informasi barang berupa pil Extasy diperoleh dari Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa telah membantah seluruh keterangan saksi dan atas bantahan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Rivandi Manalu

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi tidak dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim dari satuan Narkotika Polda Sumatera Utara pernah melakukan penangkapan kepada Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syahputra;
- Bahwa Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syaputra ditangkap saksi bersama dengan Tim dari Polda Sumatera Utara karena ada membawa Pil Extasy sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa sebelum saksi dan Tim dari Polda Sumatera Utara menangkap Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syaputra, terlebih dahulu pihak Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat yang menginformasikan ada transaksi Narkotika kemudian atas Informasi tersebut saksi bersama dengan Tim ditugaskan untuk melakukan penyelidikan yang dari hasil penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sahata Kelurahan Siderejo I Kecamatan Medan saksi melakukan penyamaran dengan cara menghubungi Bayu Setiawan alias Bayu Beleng untuk membeli barang, kemudian Bayu yang saat itu sedang berada dalam kamar kost tepatnya di kamar B309 mengatakan ada barang berupa Pil estacy sebanyak 500 (lima ratus butir) yang setelah mendapatkan informasi dari bayu kalau barang ada lalu saksi bersama dengan Budi Handoko dan Rudi H Sibarani beserta anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dengan berpakaian preman pergi kelokasi yang setelah sampai dilokasi lalu saksi dengan Tim yang sebelumnya sudah melakukan negosiasi melalui telpon memberikan uang kepada Bayu dan saat itupun Bayu mengatakan kepada Fachri agar menghubungi Azlam dengan mengatakan dimana barang bisa diambil;

- Bahwa setelah Fachri berkomunikasi dengan Aslam lalu beberapa saat kemudian Fachri dengan membawa barang berupa Pil estacy sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dimasukkan ke dalam Balckhead instrument meletakkan diatas tempat tidur dan saat itu juga saksi bersama dengan Tim langsung menangkap Fachri Swadika Alias Pay dan Bayu Setiawan Syahputra sambil membuka isi kota yang ternyata berisi Pil extasy;
- Bahwa setelah menangkap Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadika Alias Pay, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan introgasi yang dari hasil introgasi di dapatkan informasi Pil Extasy diperoleh dari Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam;
- Bahwa saksi mengetahui untuk Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syahputra perkaranya sudah diputus Pengadilan akan tetapi Terdakwa Aslam Parwis masih DPO;
- Bahwa dari hasil pengembangan yang dilakukan saksi bersama dengan Tim, Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Syaputra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengakui barang berupa shabu diperoleh dari Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam ditangkap oleh Polisi dari Polsek Percut pada tanggal 30 Januari 2024;
- Bahwa setelah Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam ditangkap Polsek Percut lalu polsek Percut menyerahkan terdakwa ke Polda Sumatera Utara karena Terdakwa sudah masuk dalam daftar Pencarian Orang;
- Bahwa awal mula penangkapan dilakukan bermula pihak Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada transaksi Narkotika kemudian atas Informasi tersebut saksi bersama dengan Tim ditugaskan untuk melakukan penyelidikan yang dari hasil penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Sahata Kelurahan Siderejo I Kecamatan Medan saksi melakukan penyamaran dengan cara menghubungi Bayu Setiawan alias Bayu Beleng untuk membeli barang, kemudian Bayu yang saat itu sedang berada dalam kamar kost tepatnya di kamar B309 mengatakan ada barang berupa Pil estacy sebanyak 500 (lima ratus butir) yang setelah mendapatkan informasi dari bayu kalau barang ada lalu saksi bersama dengan Rudi H Sibarani dan Budi Handoko beserta anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara dengan berpakaian preman pergi kelokasi yang setelah sampai dilokasi lalu saksi dengan Tim yang sebelumnya sudah melakukan negosiasi melalui telpon memberikan uang kepada Bayu dan saat itupun Bayu mengatakan kepada Fachri agar menghubungi Azlam dengan mengatakan dimana barang bisa diambil;
- Bahwa setelah Fachri berkomunikasi dengan Aslam lalu beberapa saat kemudian Fachri dengan membawa barang berupa Pil estacy sebanyak 500 (lima ratus) butir yang dimasukkan ke dalam Balckhead instrument meletakkan diatas tempat tidur dan saat itu juga saksi bersama dengan Tim langsung menangkap Fachri Swadika Alias Pay dan Bayu Setiawan Syahputra sambil membuka isi kota yang ternyata berisi Pil extasy;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah menangkap Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadika Alias Pay, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan introgasi yang dari hasil introgasi di dapatkan informasi barang berupa Pil Extasy diperoleh dari Terdakwa Aslam Parwis Alias Azlam;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa telah membantah seluruh keterangan saksi dan atas bantahan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Fachri Swadika Alias Pay

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi ada dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dipaksa dan diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan agar mengatakan kalau pil Extacy berasal dari terdakwa Aslam;
- Bahwa saksi dipaksa pihak penyidik untuk menerangkan kalau Pil Extacy milik Terdakwa Aslam dan pihak penyidik menjanjikan apabila saksi menerangkan sebagaimana yang diarahkan penyidik maka akan memberikan bantuan keringanan hukuman pada saksi;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi akan tetapi ada beberapa keterangan yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa saksi dihukum karena ada masalah Narkotika jenis Pil Extancy;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Extacy dari seseorangan yang bernama Aslam;
- Bahwa Pil Extacy yang diperoleh saksi dari orang yang bernama Aslam akan tetapi Aslam yang saksi maksud bukanlah Terdakwaa akan tetapi Aslam yang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa akan tetapi barang Pil Extacy bukan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa alamat rumah saksi di Jalan Medan Area Selatan Gang Merdeka No 1 Kelurahan Sukaramei I Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa narkotika jenis Pil Extacy saksi ambil dari jalan Pancasila Pasar 7;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ditempat hiburan malam;
- Bahwa narkotika jenis Pil Extacy diperoleh saksi dari orang yang bernama Aslam dengan cici-ciri sudah tua dan hitam perawakannya seperti orang jawa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebanya 2 (dua) kali namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Bayu Setiawan Syahputra Als Bayu Beleng

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa di tempat Kos-kosan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan penyidik polri saksi ada dipaksa ataupun diarahkan penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat saksi dipaksa untuk diminta keterangan dihadap penyidik, pihak penyidik ada memaksa dan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan agar melimpahkan semua kesalah kepada Terdakwa Aslam;
- Bahwa saksi dipaksa dan diarahkan pihak penyidik untuk menerangkan kalau Pil Extacy milik Terdakwa Aslam dan pihak penyidik menjanjikan apabila saksi menerangkan sebagaimana yang diarahkan penyidik maka akan memberikan bantuan keringanan hukuman pada saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi akan tetapi ada beberapa keterangan yang isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian saksi dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan;
- Bahwa saksi dihukum karena ada masalah Narkotika jenis Pil Extancy;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Extacy dari seseorangan yang bernama Aslam;
- Bahwa Pil Extacy yang diperoleh saksi dari orang yang bernama Aslam akan tetapi Aslam yang saksi maksud bukanlah Terdakwaa akan tetapi Aslam yang lain;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa akan tetapi barang Pil Extacy bukan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa alamat rumah saksi di Perumahan Pelangi Recidence No 22 C Kelurahan Damai Kecamatan Balik Papan Provinsi Balik Papan;
- Bahwa narkotika jenis Pil Extacy saksi ambil dari jalan Pancasila Pasar 7;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ditempat hiburan malam;
- Bahwa narkotika jenis Pil Extacy diperoleh saksi dari orang yang bernama Aslam dengan cici-ciri seperti orang Palembang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebanya 2 (dua) kali namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut

6. Saksi P Napitupulu

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Percut Sei Tuan karena ada melakukan tawuran;
- Bahwa setelah Polsek Percut Sei Tuan menangkap Terdakwa kemudian Polses Percut Sei Tuan ada memberitahukan identitas dari Terdakwa bahwa Aslam yang dijadikan sebagai DPO telah berhasil ditangkap Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa setelah mengetahui penangkapan kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 saksi bersama dengan Budi Handoko, Muhammad Yasir serta dari Tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pergi ke Polsek Percut Sei Tuan untuk menjeput Terdakwa Aslam Parwis;
- Bahwa sebelum melakukan penjemputan pada Terdakwa di Polsek Percut Sei Tuan saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah di tetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Sumatera Utara terkait tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Bayu Setiawan Syahputra alias Bayu Belng dan Fachri Swadika Alias Pai;
- Bahwa saat diperjalanan menjemput Terdakwa, saksi bersama dengan Tim dari Dires Narkoba Polda Sumatera Utara ada melakukan introgasi terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dalam pengakuannya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis Pil Extasy sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Fachri Swadika Alias Pai atas permintaan dari Bayu Setiawan Syahputra;
- Bahwa pada saat diperjalanan saksi bersama dengan Tim dari Dires Narkoba Polda Sumatera Utara ada merekam pengakuan terdakwa yang mengakui ada menyerahkan pil Extasy kepada Fachri Swadika atas suruhan Bayu Setiawan;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan saksi bukti Rekaman pengakuan Terdakwa saat diperjalanan yang mengakui ada menyerahkan pil Extasy kepada Fachri dan Bayu Setiawan;
- Bahwa terhadap bukti rekaman pengakuan terdakwa sepanjangan perjalanan ada diserahkan kepada Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa sepanjang perjalanan saksi bersama dengan Tim dari Polda Sumatera Utara tidak pernah melakukan pemaksaan maupun pengancaman kepada Terdawa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa telah membantah yang seluruh keterangan saksi dan atas bantahan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

7. Saksi Muhammad Yasir

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkotika yang telah dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi dari Polsek Percut Sei Tuan karena ada melakukan tawuran;
- Bahwa setelah Polsek Percut Sei Tuan menangkap Terdakwa kemudian Polses Percut Sei Tuan ada memberitahukan identitas dari Terdakwa bahwa Aslam yang dijadikan sebagai DPO telah berhasil ditangkap Polsek Percut Sei Tuan;
- Bahwa setelah mengetahui penangkapan kepada Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 saksi bersama dengan Budi Handoko, Muhammad Yasir serta dari Tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pergi ke Polsek Percut Sei Tuan untuk menjeput Terdakwa Aslam Parwis;
- Bahwa sebelum melakukan penjemputan pada Terdakwa di Polsek Percut Sei Tuan saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah di tetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Sumatera Utara terkait tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Bayu Setiawan Syahputra alias Bayu Beleng dan Fachri Swadika Alias Pai;
- Bahwa saat diperjalanan menjemput Terdakwa, saksi bersama dengan Tim dari Dires Narkoba Polda Sumatera Utara ada melakukan introgasi terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dalam pengakuannya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa ada menyerahkan Narkotika jenis Pil Extasy sebanyak 500 (lima ratus) butir kepada Fachri Swadika Alias Pai atas permintaan dari Bayu Setiawan Syahputra;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat diperjalanan saksi bersama dengan Tim dari Dires Narkoba Polda Sumatera Utara ada merekam pengakuan terdakwa yang mengakui ada menyerahkan pil Extasy kepada Fachri Swadika atas suruhan Bayu Setiawan;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan saksi bukti Rekaman pengakuan Terdakwa saat diperjalanan yang mengakui ada menyerahkan pil Extasy kepada Fachri dan Bayu Setiawan;
- Bahwa terhadap bukti rekaman pengakuan terdakwa sepanjangan perjalanan ada diserahkan kepada Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa sepanjang perjalanan saksi bersama dengan Tim dari Polda Sumatera Utara tidak pernah melakukan pemaksaan maupun pengancaman kepada Terdawa;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa telah membantah seluruh keterangan saksi dan atas bantahan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

8. Saksi Ganda P Tambunan

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada di tunjuk Polda Sumatera Utara sebagai Penasihat Hukum Prodeo untuk mendampingi Terdakwa saat akan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penasihat Hukum proseo oleh Polda Sumatera Utara pada hari rabu tanggal 24 Jauari 2024;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa pihak penyidik dari Polda Sumatera Utara pemeriksaan ada disaksikan oleh saksi, Bapak Kanit dan ibu Herni;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi mengetahui keadaan ruangan sangat terbuka sehingga pemeriksaan dapat dilihat oleh orang;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik saksi mengetahui tidak ada paksaan maupun pemukulan yang dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada Terdakwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai pengacara sendiri atau mau didampingi saksi ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Terdakwa mengatakan dirinya ada mempunyai saudara yang berprofesi sebagai Pengacara;

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa mempunyai saudara yang berprofesi sebagai Pengacara kemudian saksi mengatakan lebih baik itu kalau Terdakwa didampingi Saudara yang pengacara akan tetapi terdakwa menyampaikan saat itu juga agar saksi mendampingi terdakwa saat akan diperiksa;
- Bahwa saat saksi mendampingi terdakwa untuk diperiksa saksi mengetahui dalam perkara Terdakwa pihak penyidik ada melakukan penyitaan atas barang berupa Handphone milik dari Bayu Setiawan dan Fachri Swadika;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dihadapan penyidik saksi mendengar kalau terdakwa mengakui adalah sebagai pemilik barang narkotika berupa Pil Extasy yang diberikan kepada Fachri Swadika;
- Bahwa pada saat Facri Swadika dan Bayu Setiawan Syahputra diperiksa pihak penyidik ada memperlihatkan foto dari Terdakwa yang setelah diperlihatkan Bayu Stiawan Syahputra dan Fachri Swadika menerangkan bahwa foto yang diperlihatkan penyidik adalah bener Terdakwa Aslam yang memiliki narkotika jenis Pil Extasy;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa telah membantah yang seluruh keterangan saksi dan atas bantahan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan dipersidangan namun sebelum memberikan keterangan Ahli telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamnya yang pada pokoknya Ahli telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Roy Tenno Siburian, M.Si

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan dihadapan penyidik terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dihadap penyidik kepada Ahli ada diperlihatkan barang bukti berupa Handphone merek Samsung warna hitam model SM A336E;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Handphone Ahli menerangkan bahwasanya Handphone adalah nama Bayu Setiawan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terhadap handphone tersebut Ahli pernah melakukan pemeriksaan bahwasanya handphone tersebut pernah melakukan komunikasi melalui panggilan WhatsApp dengan nomor telpon 082181668593;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan bahwasanya nomor 082181668593 adalah pemilik dengan nama Bg Azlam;
- Bahwa Ahli tidak bisa mengetahui apakah nomor telpon Bang Aslam adalah nomor milik Terdakwa atau bukan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dapat mengetahui pemilik nomor telpon apakah Terdakwa atau bukan adalah harus melalui provaider langsung;
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan dari handphone milik Bayu Setiawan dapat dilihat Riwayat panggilan ternyata pernah ada panggilan dari Hanphone Bayu Setiawa ke nomor Bang Aslam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeritahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Verbarisan dimana sebelum memberikan keterangan saksi Verbarisan telah diangkat sumpahnya sesuai dengan Agamanya yang menerangkan sebagai berikut :

1 Aron T. T Marojahan Siahaan

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas di Polda Sumatera Utara dengan jabatan sebagai Penyidik;
- Bahwa sebagai seorang penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadikan;
- Bahwa sebagai seorang penyidik saksi memeriksa Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadikan dalam perkara kepemilikan narkotika jenis Pil Extasy;
- Bahwa saksi mengetahui untuk perkara Bayu Sitiawan Syahputra dan Fachri Swadika telah diputus pengadilan serta telah menjalankan hukuman;
- Bahwa sebagai seorang penyidik saksi pernah juga melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa maupun kepada Bayu Setiawan Syahputra maupun kepada Fachri Swadikan saksi tidak memaksa maupun mengarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi mengetahui bahwasanya Polsek Percuti Sei Tuan telah menangkap terdakwa Aslam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berhasil ditangkap Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saksi mengetahui pihak Polda Sumatera Utara telah menerbitkan Terdakwa sebagai Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap Polsek Percut Sei Tuan maka pihak polda Sumatera Utara menjemput Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengembangan atas perkara Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadika;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi melakukan pemeriksaan diruangan penyidik dan pemeriksaan dilakukan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saat Bayu Setiawan Syahputra, Fachri Swadikan dan Terdakwa diminta keterangan untuk dimuat dalam berita aara pemeriksaan Terdakwa dan Bayu Setiawan dan Fachri dalam keadaan kooperatif;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diruangan pemeriksaan ada Kanit, Penasihat Terdakwa, PHL dan orang umum;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi ada mempertemukan Bayu Setiawan Syahputra, Fachri Swadika dengan Terdakwa dimana dalam pemeriksaan Fachri Swadikan, Bayu Setiawan dan Terdakwa mengakui tentang narkotika jenis Pil Extasy adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pihak penyidik ada merekam proses pemeriksaan;
- Bahwa proses pemeriksaan yang telah dilakukan perekaman telah diperdengarkan kedepan persidanga dan bukti rekaman pemeriksaan telah pula diserhkan sebagai barang bukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa telah membantah yang seluruh keterangan saksi dan atas bantahan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Faisal Akad Putra

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas di Polda Sumatera Utara dengan jabatan sebagai Penyidik;
- Bahwa sebagai seorang penyidik saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadikan;
- Bahwa sebagai seorang penyidik saksi memeriksa Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadikan dalam perkara kepemilikan narkotika jenis Pil Extasy;
- Bahwa saksi mengetahui untuk perkara Bayu Sitiawan Syahputra dan Fachri Swadika telah diputus pengadilan serta telah menjalankan hukuman;
- Bahwa sebagai seorang penyidik saksi pernah juga melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa maupun kepada Bayu Setiawan Syahputra maupun kepada Fachri Swadikan saksi tidak memaksa maupun mengarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi mengetahui bahwasanya Polsek Percuti Sei Tuan telah menangkap terdakwa Aslam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berhasil ditangkap Polsek Percut Sei Tuan pada tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saksi mengetahui pihak Polda Sumatera Utara telah menerbitkan Terdakwa sebagai Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap Polsek Percut Sei Tuan maka pihak polda Sumatera Utara menjemput Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pengembangan atas perkara Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, saksi melakukan pemeriksaan diruangan penyidik dan pemeriksaan dilakukan tanpa paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saat Bayu Setiawan Syahputra, Fachri Swadikan dan Terdakwa diminta keterangan untuk dimuat dalam berita aara pemeriksaan Terdakwa dan Bayu Setiawan dan Fachri dalam keadaan kooperatif;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diruangan pemeriksaan ada Kanit, Penasihat Terdakwa, PHL dan orang umum;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi ada mempertemukan Bayu Setiawan Syahputra, Fachri Swadika dengan Terdakwa dimana dalam pemeriksaan Fachri Swadikan, Bayu Setiawan dan Terdakwa mengakui tentang narkotika jenis Pil Extasy adalah milik dari terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pihak penyidik ada merekam proses pemeriksaan;
- Bahwa proses pemeriksaan yang telah dilakukan perekaman telah diperdengarkan kedepan persidanga dan bukti rekaman pemeriksaan telah pula diserhkan sebagai barang bukti;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa telah membantah seluruh keterangan saksi dan atas bantahan tersebut Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan dipersidangan namun sebelum memberikan keterangan Ahli telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamnya yang pada pokoknya Ahli telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Dr Muhammad Arief Sahlefi S.H., M.H

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan pendapat terkait perkara tindak pidana narkotika yang disangkakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Pascasarjana di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan dan sebagai dosen Pascasarjana Magister Hukum tidak tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (FH UISU) Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Pasal 26 KUHAP menjelaskan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pasal 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat Petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong bening tembus pandang berukuran besar yang berisikan Narkotika Jenis Pil Extacy merek Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil Extacy seberat 161,5 (seratus enam puluh satu koma lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak merek Blackhead Instrumen, 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A7 berwarna Gold dengan Nomor Sim Card 0813 7044 7588, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type A33 berwarna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 4850 5868, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor BK 6136 LAB, 1 (satu) unit flasdisk warna biru berisi file rekaman audio visual konfrontasi terdakwa Aslam Parwis dengan Saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay dan 1 (satu) unit flasdisk merek Thosiba berisi file rekaman audio pengakuan terdakwa ikut terlibat peredaran Narkotika statusnya akan ditentukan sebagamana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bentuk paksaan yang dilakukan penyidik kepada Terdakwa adalah penyidik meminta agar Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Bahwa selama menjalani pemeriksaan dihadapan penyidik Terdakwa tidak ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan dihadapan penyidik Terdakwa disuruh untuk menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu dan Fachri Swadika Alias Pai;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadikan di tempat hiburan malam;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan narkotika jenis Pil Extacy kepada Fachri Swadika Alias Pai ataupun kepada Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadikan mendapatkan narkotika jenis Pil Extacy tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekxtacy sebanyak 500 (lima ratus) butir yang didapatkan polisi dari Facri Swadika dan Bayu Setiawan Syahputra bukanlah milik dari terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa ada ditangkap anggota polisi dari Polse Percut Sei Tuan;
- Bahwa setelah ditangkap polisi dari Polsek Percut Sei Tuan lalu Terdakwa ada dijemput polisi dari Polda Sumatera Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa dijemput Polisi dari Polda Sumatera Utara kemudian Terdakwa dibawa Polisi Polda Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang anggota polisi dari Polda Sumatera Utara akan tetapi terdakwa tidak tahu namunya namun orangnya Terdakwa kenali;
- Bahwa setelah Terdakwa dijemput Kemudian Polisi Polda membawa terdakwa dengan mengendari mobil;
- Bahwa selama perjalanan pihak kepolisian ada melakukan pemaksaan kepada terdakwa dengan cara agar terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah sampai di Polda Sumatera Utara kemudian Terdakwa ada diperiksa pihak penyik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat pemeriksaan pihak penyidik ada melakukan pemaksaan kepada Terdakwa dengan cara terdakwa disuruh untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal dengan orang terdakwa serta memiliki Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan alamat KTP;
- Bahwa kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa yang beralamat sesuai dengan orangtuanya telah hilang;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa yang hilang tidak pernah dibuatkan laporan kepolisian tentang kehilangan Kartu Tanda Penduduk Tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Dusun IX Gang Pancasila No 303 Kelurahan Bandar Khalifa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kartu Tanda Penduduk Terdakwa yang hilang tersebut tidak pernah terdakwa mengurus perpindahan domisili ke Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Kartu Tanda Penduduk miliknya ada diuruh oleh Calo;
- Bahwa dipersidangan ada diperlihatkan rekaman saat pihak kepolisian menjemput Terdakwa yang dalam rekaman terdakwa ada mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 bertempat di Jalan Sujono Kecamatan Medan Tembung Kota Medan petugas kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian Polsek Percut Sei Tuan menangkap Terdakwa Aslam karena ada melakukan tawuran;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Petugas Kepolisian Polses Percut Sei Tuan membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Polsek Percut Sei Tuan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara terkait penangkapan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap PolseK Sei Tuan ternyata Polda Sumatera Utara terlah membuat Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem sebagai salah satu Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa setelah Polsek Percut Sei Tuan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara kemudian Polda Sumatera Utara menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Polda Sumatera Utara;
- Bahwa Budhi Handoko, P Napitupulu dan Muhammad Yasir masing-masing Anggota Polisi dari Polda Sumatera Utara pergi ke Polsek Percut Sei Tuan untuk menjemput terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Percut Sei Tuan kemudian Anggota Polisi Polda Sumatera Utara membawa terdakwa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam perjalan penjemputan pihak anggota Polisi dari Polda Sumatera Utara telah merekan percakapan antara Terdakwa dengan Anggota Polisi;
- Bahwa rekaman komunikasi antara Terdakwa dengan Anggota Polisi telah diputar dalam persidangan yang dalam rekaman bahwasanya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem adalah pengembangan dari kasus Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu dan Fachri Swadika Alias Pai;
- Bahwa Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu dan Fachri Swadika Alias Pai adalah terpidana yang saat ini sedangan menjalankan hukuman;
- Bahwa Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu dan Fachri Swadika Alias Pai adalah terpidana dalam perkara kepemilikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 500 (lima ratus) butir;
- Bahwa Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu dan Fachri Swadika menerangkan pil Extacy sebanyak 500 (lima ratus) butir bukan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu menerangkan pil Extancy adalah milik dari orang yang bernama Aslam Parwis dengan ciri-ciri seperti orang Palembang sedangkan Fachri Swadika Alias Pai menerangkan Aslam Parwis yang dikenal adalah orang dengan ciri-ciri seperti orang jawa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ternyata keterangan dari Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu dan Fachri Swadika Alias Pai mengenai orang yang bernama Aslam Parwis Als Azlem ada perbedaan mengenai cici-cirinya;
- Bahwa Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu dan Fachri Swadika Alias Pai telah menerangkan kenal dengan Terdakwa di tempat hiburan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanga sudah dapat dinyatakan kalau terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwaan harus dibebaskan dari dakwaan Primair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah di sangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Turut Serta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1 “ setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai pengertian yang sama dengan barang siapa dimana Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan teiapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata 'barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum, Subjek Hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni subjek hukum yang Pribadi Kodrati *(Natuurlijk Persoons),* yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu - satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum *(recht persoons),* yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan Peraturan Perundang - undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem yang identitasnya sebagaimana dalam surat dawaan Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang Pribadi Kodrati *(Natuurlijk Persoons)* dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa sehingga tidak terjadi Error in persona, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan yang secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Rudi H Sibarani dan Rivandi Manalu masing-masing saksi adalah Anggota Polisi dari Polda Sumatera Utara menerangkan perkara Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem merupakan pengembangan dari perkara Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Belang dan Fachri Swadika Alias Pai dimana keduanya telah dihukum karena kepemilikan narkotika jenis Pil Extacy. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada tanggal 14 Desember 2023 saksi-saksi telah lebih dahulu menangkap Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan Fachri Swadika Alias Pai dan dari hasil penangkapan dari kedua Terpidana ditemukan narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 500 (lima ratus) butir dimana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak penyidik ternyata narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan dari Terpidana berasal dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem akan tetapi sebelum pihak Kepolisian dari Polda Sumatera Utara berhasil menangkap Terdakwa, terdakwa telah berhasil kabur sehingga Polda Sumatera Utara menetapkan Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem sebagai salah satu daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan Fachri Swadika Alias Pai yang mana keduanya adalah Terpidana yang saat ini sedang menjalankan hukuman atas kepemilikan Narkotika jenis Pil Extacy. Bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan telah ditangkap anggota polisi dan dari hasil penangkapan ada ditemukan barang bukti narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis Pil Extacy sebanyak 500 (lima ratus) butir;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa ditempat hiburan malam akan tetapi menurut Bayu Setiawan Syahputra (Terpidana) Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem bukanlah pemilik dari Pil Extacy akan tetapi milik seseorang yang bernama Aslam Parwis dengan ciri-ciri seperti orang Palembang sedangkan menurut Fachri Swadika Alias Pai (Terpidana) Terdakwa Aslam Parwis bukan pemilik Narkotika jenis Pil Extacy akan tetapi milik seseorang yang bernama Aslam Parwis dengan ciri-ciri seperti orang jawa sehingga dari kedua keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwasanya antara keterangan Bayu Setiawan dengan Fachri Swadikan mengenai ciri-ciri dari seseorang yang bernama Aslam Parwis Als Azlem terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya bahkan saksi-saksi menerangkan juga saat diminta keterangan dihadapan penyidik, saksi-saksi ada dipaksa penyidik untuk menerangkan kalau Terdakwa Aslam Parwis Als Aslem sebagai pemilik dari Pil Extacy tersebut namun pada saat dilakukan pemeriksaan kepada saksi Verbarisan yakni saksi Faisal dan Aron T. Marojahan selaku penyidik yang memeriksa Bayu Setiawan dan Fachri Swadika telah fakta bahwasanya saat saksi melekukan pemeriksaan tidak ada ditemukan bentuk pemaksaan maupun ancaman yang dilakukan kepada Bayu Setiawan Syahputra dan Fachri Swadikan bahkan sepanjang pemeriksaan berlangsung baik Bayu Setiawan Syahputra maupun Fachri Swadikan tidak bisa membuktikan pemilik dan mengadirkan orang yang bernama Aslam Parwis dengan ciri-ciri sebagaimana yang diterangkan;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan kepersidangan P Napitupulu, Muhammad Yasir dan Budi Handoko yang masing-masing adalah Anggota Polisi dari satuan Direktorat Narkotika Polda Sumatera Utara menerangkan Pelsek Percut Sei Tuan telah berhasil menangkap Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem dan setelah ditangkap kemudian pihak Polsek melakukan koordinasi dengan Polda Sumatera Utara yang dari hasil koordinasi tersebut pada tanggal 24 Januari 2024 saksi-saksi pergi ke Polsek Percut Seu Tuan untuk menjemput dan membawa Terdakwa Aslem Parwis Als Azlem ke Polda Sumatera Utara.;

Menimbang, bahwa selama perjalanan membawa terdakwa ke Polda Sumatera Utara saksi-saksi telah merekam seluruh keterangan dari terdakwa dimana saat rekaman diputar di depan persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terungkap bahwasanya selama dalam perjalanan tidak ada bentuk penakan ataupun ancaman yang dilakukan pihak kepolisian justru sebaliknya dalam rekaman terdakwa Aslam Parwis Als Azlem telah mengakui kalau Narkotika Jenis Pil Extacy yang ditemukan pihak kepolisian dari perkara Bayu Setiawan dan Fachri Swadika berasal dari Terdakwa Aslem Parwis Als Azlem sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 unsur Turut Serta

Menimbang, bahwa penyertaan dalam ketentuan pasal 55 KUHP dimaksudkan untuk memperluas subyek pertanggung jawaban pidana yang tidak saja terhadap pelaku (pleger), melainkan diperluas kwalifikasi pelaku atau untuk dipersamakan sebagai pelaku (pleger) yakni yang menyuruh melakukan (doen plegen), turut melakukan (medepleger), membujuk orang lain melakukan perbuatan (uitloker), sehingga dalam peristiwa ini akan dibuktikan apakah Terdakwa memenuhi kwalifikasi subyek tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan dan dari hasil rekaman yang telah dilakukan pihak Kepolisian pada saat perjalanan menjemput Terdakwa dari Polsek Percut Sei Tuan ke Polda Sumatera Utara telah ada bentuk pengakuan dari Terdakwa Aslam Parwis Als Azlem bahwasanya narkotika jenis Pil Extacy yang telah didapat pihak kepolisian saat melakukan penangkapan kepada Terpidana Bayu Setiawan Syahputra Alias Bayu Beleng dan Terpidana Fachri Swadika Alias Pai adalah benar milik dari Terdakwa dengan demikian maka unsur turut serta dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair telah dipertimbangan dan tenyata telah terpenuhi sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di jatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwasanya unsur-unsur dakwaan penuntut Umum tidak terpenuhi bahkan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kepemilikan dari Narkotika Pil Extacy bukanlah milik Terdakwa sehingga Penasihat Hukum berpendapatkan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasiha Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dengan alasanya bahwasanya keseluruhan unsur-unsur dakwaan penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi sehingga pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong bening tembus pandang berukuran besar yang berisikan Narkotika Jenis Pil Extacy merek Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil Extacy seberat 161,5 (seratus enam puluh satu koma lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak merek Blackhead Instrumen, 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A7 berwarna Gold dengan Nomor Sim Card 0813 7044 7588, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type A33 berwarna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 4850 5868, 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor BK 6136 LAB, 1 (satu) unit flasdisk warna biru berisi file rekaman audio visual konfrontasi terdakwa Aslam Parwis dengan Saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay dan 1 (satu) unit flasdisk merek Thosiba berisi file rekaman audio pengakuan terdakwa ikut terlibat peredaran Narkotika statusnya akan ditentukan sebagamana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhi pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aslam Parwis Als Azlem** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkankan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aslam Parwis Als Azlem** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong bening tembus pandang berukuran besar yang berisikan Narkotika Jenis Pil Extacy merek Diamond berwarna hijau sebanyak 500 (lima ratus) butir pil Extacy seberat 161,5 (seratus enam puluh satu koma lima) gram netto;
   - 1 (satu) buah kotak merek Blackhead Instrumen;
   - 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A7 berwarna Gold dengan Nomor Sim Card 0813 7044 7588;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type A33 berwarna hitam dengan Nomor Sim Card 0813 4850 5868;
  Dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 April 2024 atas nama Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja Nomor BK 6136 LAB;
  Dirams untuk Negara.
- 1 (satu) unit flasdisk warna biru berisi file rekaman audio visual konfrontasi terdakwa Aslam Parwis dengan Saksi Bayu Setiawan Alias Bayu Beleng dan saksi Fachri Swadika Alias Pay;
- 1 (satu) unit flasdisk merek Thosiba berisi file rekaman audio pengakuan terdakwa ikut terlibat peredaran Narkotika;
  Dilampirkan dalam berkas perkara Aslam Parwis

6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan PHILIP M SOENTPIET, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh ELLA SABRINA HASIBUAN, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
LENNY MEGAWATY NAPITUPULU,S.H, MH	FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H
PHILLIP M SOENTPIET S.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ARTANTA SIHOMBING, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)